

Dataset 1 — Paraphrases_V2.parquet.final

Frase 1

Original:

SENTENÇA I. RELATÓRIO Trata-se de ação movida por MARIA DAS DORES ALVES DE PAIVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, na condição de dependente (cônjuge) de segurado empregado, e a condenação do requerido ao pagamento das prestações atrasadas, a contar da data do óbito. Relatado no essencial, passo à fundamentação. II. FUNDAMENTAÇÃO Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito. A pensão por morte é o benefício a que fazem jus os dependentes do segurado que vier a falecer, a teor do disposto no art. 18, II, a, da Lei no 8.213/91. Para a concessão desse benefício, não se exige tempo mínimo de contribuição, tampouco o preenchimento de idade mínima, mas apenas que a morte tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, salvo se o falecido houvesse implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria, ou se por meio de parecer médico-pericial ficasse reconhecida a existência de incapacidade permanente do falecido dentro do período de graça. Ademais, deve estar devidamente comprovado o vínculo de parentesco determinante da dependência ou a dependência econômica propriamente dita, caso não seja presumida. É de bom alvitre salientar que a Lei no 13.135, de 17 de junho de 2015, cuja origem remete à Medida Provisória no 664, de 30/12/2014, introduziu alterações em alguns benefícios previdenciários, especialmente na pensão por morte, cabendo ressaltar, outrossim, que, a teor do artigo 5o da nova lei, os atos praticados sob a vigência da aludida MP, a partir de 1o de março de 2015, serão apreciados consoante as disposições da Lei no 13.135/2015. No caso, o óbito do(a) instituidor(a), Antônio Milton de Paiva, ocorreu em 6/2/2018 (anexo 5, fl. 2), encontrando-se, portanto, a hipótese dos autos sob a égide da nova disciplina legal. Em relação à condição de dependente, dispõe o art. 16 da Lei no 8.213/91, em sua redação vigente na data do óbito: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) (...) § 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. No caso dos autos, a autora alega na exordial que: (a) se manteve casada desde 14/12/1979 até a data do óbito, tendo havido dois filhos em comum (Antônia Aline de Paiva, nascida em 9/4/1981, e Anne Elise de Paiva, nascida em 29/4/1986); (b) quando foi requerer o benefício de pensão por morte, o INSS indeferiu sob o seguinte fundamento: cônjuge não comprovou ajuda financeira do instituidor. Para comprovar suas alegações, coligiu aos autos a seguinte documentação: certidão de casamento (anexo 5, pág. 1); certidão de óbito consta a autora como declarante (anexo 5, pág. 2); comprovante de endereço em comum situado na Rua Mãe João Evangelista da Silva, 348, Vila Franco, São Benedito (anexo 4); ecertidão de nascimento de 2 filhos em comum (anexo 7). Verifica-se, portanto, que há início de prova material quanto à alegada convivência marital. Todavia, a concessão do benefício pleiteado não se revela possível, pois a prova produzida em audiência denota que a sociedade conjugal não perdurou até o óbito do falecido, especialmente porque o depoimento da autora apresentou pouco crível e contraditório. Em consulta PLENUS (Titula, NB 31/621.528.867-9) e CNIS, verifica-se que nos dados cadastrais consta o endereço do falecido na Rua Firmino Gomes do Nascimento, 818, Centro, Graça, com data de atualização em 22/12/2017 (anexo 20), o que diverge do endereço constante na inicial (Rua Mãe João Evangelista da

Silva, 348, Vila Franco, São Benedito), trazendo dúvidas quanto ao seu local de domicílio do casal. Consta também na certidão de óbito que o endereço do de cujus era no Município de Graça. Contudo, em audiência, apesar da autora ter afirmado que nunca se separou de fato do de cujus, ela informou que residia na Rua Mãe João Evangelista da Silva, 348, Vila Franco, São Benedito, mostrando-se um depoimento bastante inseguro. Não soube, inclusive, esclarecer porque seu benefício foi indeferido na via administrativa. Ademais, não forneceu detalhes sobre como o falecido descobriu o câncer, bem como apresentou um depoimento bastante confuso sobre o tempo em que o de cujus retornou de Brasília até o óbito, e em que época ele não conseguia mais permanecer indo e voltando entre o Município de Graça (onde sua mãe mora) e São Benedito (onde a autora mora). Enfatizou que o de cujus nunca morou em Graça com sua mãe, e depois disse que permaneceu nesta cidade apenas por 2/3 meses às vésperas do óbito, pois estava muito debilitado e não conseguia mais se locomover entre os citados municípios. Apesar de constar como declarante na certidão de óbito, a autora afirmou que quem resolveu toda a papelada foi a irmã do falecido (Ana Gláucia), que estava acompanhando de perto o tratamento do câncer, tendo comparecido ao Cartório apenas para pegar tal certidão. Cabe registrar que, nos autos do processo no 0504219-65.2017.4.05.8103S, ajuizado em 2/5/2017 pelo de cujus perante a 19ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, objetivando a concessão de auxílio-doença, ele qualificou seu endereço na inicial e na procuração como sendo situado na Rua Firmino Gomes do Nascimento, nº 815, bairro Centro, Município de Graça/CE. Consta ainda naqueles autos comprovante de endereço da Cagece, datado em 6/1/2017, confirmando o endereço do pretendo instituidor em Graça, o que diverge do relato autoral. Não bastassem tais inconsistências, a testemunha ouvida em Juízo, apesar de confirmar a existência da convivência no momento anterior ao falecimento, não soube dizer qual era o problema de saúde do falecido, restringindo-se a dizer que ele bebia bastante, bem como declarou que não foi ao velório, pois não gosta de ver gente morta, o que se denota a inexistência de conhecimento acerca de fatos relevantes ao deslinde da causa. Disse, também, que o falecido encontrava-se em tratamento na casa de sua mãe há 2/3 anos, porém nunca conheceu o Município de Graça ("só de passagem"). Tal relato contraria o que foi dito pela autora em audiência, pois ela afirmou que o falecido ficava indo e voltando entre o Município de Graça e São Benedito, e que nunca morou efetivamente na casa de sua mãe, salvo 2/3 meses antes do óbito. Na oportunidade, indefiro o pedido de contradita formulado pelo INSS, tendo em vista que não vislumbro que a testemunha seja amiga íntima da autora, fato é que ela não soube afirmar qual doença o falecido estava acometido. Feitas essas considerações, tem-se que as divergências constatadas pelo Juízo são suficientes para rejeição do pleito autoral, uma vez que maculam a credibilidade e o valor probatório das alegações autorais, ensejando dúvidas fundadas quanto à manutenção da relação conjugal e dependência econômica. Não há, com efeito, harmonia no que tange ao efetivo domicílio da autora, tampouco é possível concluir se a sociedade conjugal entre ela e o falecido foi mantida, e se ambos residiam como marido e mulher. Nesse contexto e considerando que as afirmações da autora são contraditórias e inconsistentes, não demonstrando a certeza dos fatos necessários ao julgamento da causa, é medida que se impõe a improcedência do pleito. Deixo de apreciar os demais pressupostos, haja vista o não preenchimento de requisito indispensável à obtenção do benefício (dependência econômica). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do NCPC. Defiro o benefício da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01 c/c os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Em caso de eventual recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Apresentadas ou decorrido o prazo, remetam-se os autos para a Turma Recursal. Do contrário, proceda-se ao seu arquivamento. Publique-se, registre-se e intime-se, observadas as disposições da Lei nº

10.259/2001. Sobral/CE, data supra. EMANUEL JOSÉ MATIAS GUERRA Juiz Federal Substituto da 31a Vara - SJCE

Paráfrase:

A ação foi movida por Maria das Doreis Alves de Paiva contra o INSS, pedindo a concessão da pensão por morte como esposa do segurado falecido e o pagamento de prestações atrasadas. A pensão por morte é concedida aos dependentes do segurado que morreram, sem exigir tempo mínimo de contribuição ou idade mínima, mas sim que a morte tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado. Também é necessário comprovar o vínculo de parentesco ou a dependência econômica.

A autora afirma ter estado casada com Antônio Milton de Paiva desde 1979, tendo dois filhos em comum. Ela pediu a pensão por morte, mas o INSS recusou, alegando que ela não comprovou a ajuda financeira do marido. A autora apresentou documentos como certidão de casamento, certidão de óbito e comprovantes de endereço, mas a prova não foi suficiente para comprovar a convivência conjugal até o óbito.

Há inconsistências nos dados de endereço e no depoimento da autora, que demonstram dúvidas sobre a continuidade da relação conjugal. Além disso, o depoimento da testemunha não esclareceu as questões relevantes da causa. Por isso, o pedido foi rejeitado, pois não há evidências suficientes para comprovar a dependência econômica e a manutenção da sociedade conjugal.

A sentença conclui que o pleito é improcedente, resolvendo o mérito da demanda. Não há custas nem honorários advocatícios. Se houver recurso, as partes devem se informar e os autos serão remetidos para a Turma Recursal. Publique-se e intime-se conforme a lei.

Operação	Onde ocorre
MERGE + EDIT	Introdução da sentença ("SENTENÇA I. RELATÓRIO...") — simplificação estrutural, eliminação de repetições e ajustes de linguagem ("Trata-se de ação movida por..." → "A ação foi movida...").
DELETE	Remoção da frase de transição "Relatado no essencial, passo à fundamentação."
DELETE	Exclusão do trecho processual introdutório "II. FUNDAMENTAÇÃO Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito."
DELETE	Citação normativa ("art. 18, II, a, da Lei nº 8.213/91").
MERGE + EDIT	Combinação e reescrita do trecho sobre concessão do benefício, eliminando redundâncias e mantendo sentido direto.
DELETE	Remoção da exceção jurídica detalhada sobre aposentadoria e incapacidade do falecido.
EDIT	Simplificação da frase sobre comprovação de vínculo de parentesco ou dependência econômica.
DELETE	Supressão de contextualização legal (Lei nº 13.135/2015 e MP 664/2014).
DELETE	Omissão de informações temporais e documentais sobre o óbito e anexos.
DELETE	Exclusão da citação integral do art. 16 da Lei nº 8.213/91.
MERGE + EDIT	Fusão e simplificação dos itens da petição inicial (casamento e filhos) para linguagem direta.

Operação	Onde ocorre
EDIT	Reescrita do indeferimento do INSS ("cônjuge não comprovou ajuda financeira") de forma mais clara.
EDIT + DELETE	Resumo da documentação apresentada e eliminação de referências a anexos.
EDIT	Ajuste do trecho sobre insuficiência de prova da convivência conjugal.
MERGE + EDIT	Condensação de parágrafos sobre contradições em depoimentos e inconsistências nos endereços.
DELETE	Remoção de detalhes técnicos sobre PLENUS, CNIS e depoimentos detalhados.
EDIT	Síntese do depoimento da testemunha, mantendo conclusões relevantes.
DELETE	Supressão de trecho descritivo sobre tratamento do falecido na casa da mãe.
MERGE + EDIT	Fusão dos parágrafos conclusivos e reescrita do indeferimento do pedido de pensão.
DELETE	Remoção de trecho redundante sobre domicílio da autora.
DELETE	Exclusão de parágrafo repetitivo sobre contradições nas alegações.
DELETE	Supressão de conclusão formal processual ("Deixo de apreciar os demais pressupostos...").
EDIT	Reescrita do dispositivo final: "JULGO IMPROCEDENTE o pedido..." → "A sentença conclui que o pleito é improcedente...".
DELETE	Remoção da menção ao benefício da justiça gratuita.
EDIT	Simplificação de custas e honorários advocatícios: "Não há custas nem honorários advocatícios."
EDIT + MERGE	Condensação das instruções sobre eventual recurso e intimação da parte contrária.

Frase 2

Original:

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no. 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO O ponto chave para a resolução da lide reside na análise das provas trazidas aos autos pela parte autora, com a finalidade de convencimento deste Juízo, no que diz respeito ao direito ao restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em 20/11/2015, ou concessão de aposentadoria por invalidez, na hipótese de a perícia médica constatar incapacidade total e definitiva, ou, ainda, concessão de auxílio-acidente, sem afastar, no entanto, outros aspectos a serem examinados. A Carta Magna de 1988, estabeleceu, no art. 201, I, a cobertura, pela Previdência Social, dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. A concessão de auxílio-doença a trabalhador urbano, nas condições da lide ora posta, é regida pela Lei dos Benefícios da Previdência Social (Lei no. 8.213/91), conforme os artigos 25 e 59 a 62. Do que se infere dos dispositivos supramencionados, conclui-se que, para seu deferimento, o auxílio-doença de trabalhador urbano

reclama os seguintes pressupostos, elencados pela aludida LBPS: a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, quando for o caso; incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. O auxílio-doença, com efeito, não exige insusceptibilidade de recuperação. Ao contrário, o prognóstico é de que haja recuperação para a atividade habitual ou reabilitação para outra atividade, tanto que, sendo possível a reabilitação, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença, e não a aposentadoria por invalidez. Igualmente à aposentadoria por invalidez, esta prestação não é devida quando a doença ou lesão for precedente à filiação, salvo quando a incapacidade resultar do agravamento ou progressão da lesão. Em face disso, a jurisprudência tem temperado esta regra e, havendo controvérsia neste ponto, imprescindível será a realização da perícia. O auxílio-doença tem caráter transitório, precário, não se prestando para ser mantido perpetuamente, tanto é assim que a lei prevê forma de submissão do segurado a processo de reabilitação. A participação nos programas de reabilitação profissional é obrigatória, sob pena de a administração ficar autorizada a suspender o benefício por incapacidade. Trata-se, aqui, de suspensão do benefício, e não de cancelamento, haja vista que, retornando o segurado para cumprir o tratamento prescrito, ainda incapaz, a prestação previdenciária deverá ser restabelecida. Para a concessão de aposentadoria por invalidez, além dos requisitos básicos do auxílio-doença (qualidade de segurado e cumprimento da carência), deve o segurado comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral que lhe garanta o sustento. Por fim, para a concessão do auxílio-acidente, impõe-se o cumprimento de dois requisitos: a qualidade de segurado e a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, redução esta ocorrida em razão do acidente. Com relação aos requisitos de carência e qualidade de segurado, considero-os preenchidos (cf. CTPS colacionada). Ademais, como o caso em tela cuida de restabelecimento de benefício, desnecessária qualquer apreciação mais aprofundada da qualidade de segurado do promovente, haja vista que ele, quando da cessação do benefício, era, evidentemente, segurado da Previdência Social. Repita-se: a qualidade de segurado aqui reconhecida reporta-se apenas ao direito aqui pretendido - o restabelecimento do benefício cessado em 2015, não havendo qualquer apreciação acerca da manutenção desta condição para pedidos futuros. No tocante à incapacidade, o laudo pericial atesta que o promovente em 20/09/2015 (data confirmada pela documentação apresentada) foi vítima de traumatismo no pé direito após tropeço, em percurso sem relação com trabalho, sendo evidenciado fraturas em bases dos metatarsos de 2o, 3o e 4o dedos + fratura do cuneiforme medial. O tratamento foi conservador (engessamento). Segundo o perito, houve incapacidade, a qual teve início 20/09/2015 e término em 20/12/2015. Conforme o laudo, não há mais, atualmente, incapacidade para o exercício de atividades laborativas. Sendo assim, já que, consoante o relatório médico, ainda havia incapacidade na data de cessação do benefício em 20/11/2015, hei por bem determinar o pagamento referente às diferenças de auxílio-doença relativas ao período compreendido entre 20/11/2015 (DCB) e 20/12/2015 (término da incapacidade). A correção monetária das parcelas pretéritas, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial de no. 1.495.146/MG (recurso repetitivo), com relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção em 22.02.2018 e publicado no DJe de 02.03.2018, deve ser feita utilizando-se o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no. 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/2009). D E C I S U M: ISTO POSTO, e o mais que dos autos consta, mantido o indeferimento da tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para o fim de determinar o pagamento de diferenças relativas ao benefício de auxílio-doença, compreendidas entre 20/11/2015 e 20/12/2015. O pagamento das parcelas vencidas,

inclusive as referentes à gratificação natalina, deve ser acrescido de juros moratórios, que observam os índices oficiais da poupança, por consubstanciarem dívida de valor de natureza alimentar, estes devidos a partir da citação válida, e correção monetária nos moldes descritos na fundamentação, o que representa, em abril de 2019, o valor de R\$ 1.202,57, consoante cálculos anexados aos autos. Sem custas, sem honorários (art. 55, da Lei no. 9.099/95). Expeça-se, ato contínuo, a RPV. Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Fortaleza, 08 de maiode 2019.

Paráfrase:

Decisão

O Juiz dispensou o relatório, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.

A resolução da causa depende da análise das provas apresentadas pela parte autora, com a finalidade de convencer o juízo sobre o direito ao restabelecimento do auxílio-doença a partir de 2015 ou concessão de aposentadoria por invalidez, caso a perícia médica confirme incapacidade total e definitiva. Também pode ser concedido auxílio-acidente, mas não se descarta outros aspectos.

A Lei de 1988 estabelece que a Previdência Social cobre doenças, invalidez, morte e idade avançada. O auxílio-doença para trabalhadores urbanos é regido pela Lei 8.213/91, artigos 25 a 62.

Para o deferimento do auxílio-doença, são necessários: qualidade de segurado e cumprimento da carência (se aplicável), e incapacidade por mais de 15 dias. O benefício não exige que a pessoa não recupere, mas sim que ela possa voltar ao trabalho ou se reabilitar.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-acidente exige qualidade de segurado e redução da capacidade laboral devido ao acidente.

Os requisitos de carência e qualidade de segurado estão preenchidos (ver CTPS). Como o caso é sobre restabelecimento do benefício, não há necessidade de reavaliar a qualidade de segurado. O segurado era da Previdência Social quando o benefício cessou.

A perícia médica indica que o beneficiário teve traumatismo no pé em 2015, com fraturas e tratamento conservador. Havia incapacidade entre setembro e dezembro de 2015, mas não há mais hoje. Assim, o Juiz determina o pagamento do auxílio-doença entre novembro e dezembro de 2015.

As parcelas anteriores devem ser corrigidas com base no INPC (depois de 2006) e os juros moratórios seguem a remuneração da poupança. O valor total, em abril de 2019, foi R\$ 1.202,57.

Decido que o pedido é parcialmente procedente. Não há custas nem honorários. Enviar a RPV e arquivar os autos com baixa na distribuição. Publique-se e registre-se. Fortaleza, 8 de maio de 2019.

Operação	Onde ocorre
EDIT	SENTENÇA Dispensado o relatório... → O Juiz dispensou o relatório...
MERGE + EDIT	F U N D A M E N T A Ç Ã O + início de fundamentação → A resolução da causa depende da análise das provas apresentadas pela parte autora; combinação e simplificação em linguagem direta.

Operação	Onde ocorre
EDIT + SPLIT	Frase sobre direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente → Dividida em duas frases, datas simplificadas e fluidez textual aprimorada.
DELETE	Carta Magna de 1998
EDIT	Auxílio-doença a trabalhador urbanos → Redação mais direta: “O auxílio-doença para trabalhadores urbanos é ...”
EDIT + MERGE	Enumeração de pressupostos para deferimento do auxílio-doença → Condensação e simplificação da lista; números escritos de forma direta.
EDIT	Redação sobre insusceptibilidade de recuperação → Simplificação mantendo conceito.
DELETE	Prognóstico de recuperação → Redundante com frase anterior.
MERGE + EDIT	Aposentadoria por invalidez → Condensação; retirada de detalhes legais sobre filiação e exceções.
EDIT	Auxílio-acidente → Simplificação: “exige qualidade de segurado e redução da capacidade laboral”.
EDIT	Caso sobre restabelecimento de benefício → Simplificação textual: não é necessário reavaliar qualidade de segurado.
EDIT + MERGE	Laudo pericial sobre incapacidade → Redução de detalhe documental, mantendo essência clínica.
EDIT + MERGE	Determinação de pagamento auxílio-doença → Simplificação de datas e redação jurídica.
EDIT + MERGE	Correção monetária e juros → Simplificação de explicações processuais; redução de citações legais.
EDIT + MERGE	Valor das parcelas vencidas → Redução de detalhes sobre cálculos e juros; mantém valor final.
EDIT	Sem custas, sem honorários (art. 55, da Lei no. 9.099/95) → “Não há custas nem honorários.”
Delete	(art. 55, da Lei no. 9.099/95)
Delete	art. 1o-F, da Lei no.9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/2009

Frase 3

Original:

SENTENÇA TIPO A RELATÓRIO Dispensado relatório exaustivo, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, aplicado ao caso por força do art. 1º da Lei n.º 10.259/2001. Cuida-se de ação de cunho previdenciário em que o(a) autor(a), devidamente representado por sua genitora, pleiteia a concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência, indeferido na esfera administrativa. FUNDAMENTAÇÃO Não havendo necessidade de produção de provas em audiência, julgo antecipadamente a lide, autorizado pelo art. 355, inciso I, do CPC/2015. Ausentes questões

preliminares, passo à apreciação do mérito. A Lei nº 8.742/93, conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social, com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, assim dispõe acerca do benefício amparo social: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) (...) § 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011). § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) (...) Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que para a obtenção desse benefício, no valor de um salário mínimo, é necessário que o interessado seja pessoa idosa ou portadora de deficiência física ou mental e encontre-se impossibilitada de prover os meios necessários à sua manutenção ou de tê-la provida por sua família. O laudo médico pericial realizado em juízo, sob o pálio do contraditório, revelou que o(a) autor(a) é portador(a) de Outras malformações congênitas do sistema nervoso (CID 10: Q07) / Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID 10: G40.2). Consignou-se ainda, no aludido laudo (Anexo 9), o seguinte: "Diante dos documentos médicos apresentados, em correlação com a história clínica, o exame clínico e orientações presentes nos manuais diagnósticos, é possível afirmar que a parte autora é (ou foi) portadora da(s) seguinte(s) patologia(s): Outras malformações congênitas do sistema nervoso (CID 10: Q07) / Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID 10: G40.2). Caso existam outras patologias alegadas pela parte autora, os elementos relatados e documentados não se configuram de maneira suficiente para sustentar os demais diagnósticos. É possível afirmar com veemência apenas a presença da(s) patologia(s) supracitada(s) no primeiro parágrafo deste tópico. Trata-se de um caso em que o periciado manifesta sintomas de leve intensidade, controláveis ao uso de fármaco, o que descaracteriza esta caso com um estado compatível com impedimentos de longo prazo. O autor consegue exercer as suas atividades habituais no presente momento. Portanto, conforme apontam os documentos apresentados, assim como as inferências decorrentes da entrevista e do exame pericial, em correlação com o estilo de atividade desempenhada, pode-se depreender que não se trata de um caso de impedimentos de longo prazo. (...) 3. Esse impedimento incapacita-o(a) atualmente para o exercício de atividades próprias de sua idade – tais como frequência à escola, participação em atividades lúdicas, recreativas ou esportivas – ou ao adequado desenvolvimento psicomotor? Qual a data, até mesmo aproximada, do início da incapacidade? (informar em que fatos se baseou para chegar a essa conclusão). Não se constata impedimentos por longo prazo para o desempenho das atividades habituais da parte autora." (grifei). O art. 15, § 5º do Decreto n.º 6.214/2007 (com a redação/inclusão dada pelo Decreto n.º 8.805/2016) estabelece que "a avaliação da deficiência deve ser dispensada quando for verificado que a renda familiar mensal per capita não atende aos requisitos de concessão do benefício". Depreende-se, assim, que a análise administrativa da renda mensal familiar é precedente à avaliação da deficiência do requerente. Logo, para os benefícios requeridos a partir de 05/11/2016 (data de vigência do novo texto do decreto), nas hipóteses em que o indeferimento do benefício se deu

especificamente por ausência de deficiência (como é o caso dos autos), a presunção é de que o requisito atinente à renda familiar foi atendido. Portanto, não é necessária a designação de perícia social, uma vez que a conclusão na avaliação social feita pela autarquia foi de que a parte autora atende ao requisito da miserabilidade. Do laudo pericial infere-se, contudo, que não há moléstia que acarrete obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas por longo prazo. Cumpre frisar que, se é certo que o impedimento a ensejar a concessão do benefício não pode ser levado a extremos, a ponto de restringir ou mesmo inviabilizar o deferimento do mesmo, não se pode olvidar que o amparo assistencial tem como alvo aquelas pessoas cujas deficiências, examinadas no contexto social em que as mesmas estão inseridas, lhes retira a possibilidade de prover o próprio sustento, ficando a depender de uma família que não tem condições financeiras de fazê-lo. Assim, em face do conjunto fático-probatório constante dos presentes autos, não merece acolhida a pretensão requerida na peça inaugural. **DISPOSITIVO** Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Sem custas e honorários advocatícios, por força do delineado nos artigos 1º, da Lei no 10.259/01, e 55, da Lei no 9.099/95. Caso não sejam interpostos recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Publique-se, registre-se e intimem-se. Quixadá (CE), data de inclusão supra.

Paráfrase:**Decisão****Sentença Tipo A Relatório**

Não foi necessário realizar um relatório detalhado, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95, aplicável ao caso devido ao art. 1º da Lei 10.259/2001. Trata-se de uma ação relacionada à previdência social, em que o autor, representado por sua genitora, pede a concessão de um benefício para pessoas com deficiência. A administração recusou o pedido.

Fundamentação

Como não foi necessário produzir provas em audiência, decidi antecipadamente a causa, conforme o art. 355, inciso I, do CPC/2015. Não havendo questões preliminares, passei à apreciação do mérito.

A Lei 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social), com as modificações feitas pela Lei 12.435/2011, define o benefício amparo social como um salário-mínimo mensal para pessoas com deficiência ou idosas com 65 anos ou mais que não possuem meios para sustentar-se ou são incapazes de fazer isso com a família.

O laudo médico mostrou que o autor tem uma condição neurológica, como epilepsia e síndromes epiléticas, mas os sintomas são leves e controláveis, sem impedir suas atividades diárias. Portanto, não há deficiência de longo prazo.

O artigo 15, § 5º do Decreto 6.214/2007 (com modificações do Decreto 8.805/2016) diz que a avaliação da deficiência não é necessária se a renda familiar não atende aos critérios. Assim, a análise da renda vem antes da deficiência.

Como o benefício foi indeferido por falta de deficiência (como no caso), considera-se que a renda familiar já foi verificada e atendida. Portanto, não é necessário um exame social.

Com base nos documentos e no laudo, não há evidências de que o autor esteja em situação de miséria ou com deficiência que o impede de viver com igualdade nas sociedade. Assim, a solicitação não pode ser acolhida.

Dispositivo

Decido que o pedido é improcedente. Reconheço a gratuidade judiciária. Não há custas nem honorários advocatícios, conforme os arts. 1º da Lei 10.259/01 e 55 da Lei 9.099/95. Se não houver recursos, encaminhem os autos ao arquivo com baixa. Publique, registre e notifique.

Quixadá (CE), data de inclusão supra.

Operação	Onde ocorre
INSERT	Inserção de subtítulo “Decisão”
EDIT	“Dispensado relatório exaustivo...” → “Não foi necessário realizar um relatório detalhado...”.
EDIT + SPLIT	Simplificação e divisão da frase “Cuida-se de ação de cunho previdenciário...” em duas sentenças mais claras.
EDIT	“Julgo antecipadamente a lide...” → “Decidi antecipadamente a causa...”.
EDIT	“Ausentes questões preliminares...” → “Não havendo questões preliminares...”.
EDIT	Simplificação da explicação sobre a Lei 8.742/93 (LOAS) e suas alterações.
DELETE + MERGE	Exclusão da citação literal dos artigos da LOAS e substituição por resumo explicativo.
DELETE	Supressão do parágrafo sobre os requisitos legais da deficiência.
EDIT + MERGE	Simplificação técnica do laudo médico.
DELETE	remoção de CIDs e termos duplicados.
EDIT + MERGE	Condensação do trecho sobre sintomas leves, com conclusão de que não há deficiência de longo prazo.
EDIT	Parafraseamento do artigo 15, § 5º do Decreto 6.214/2007 — substituição da citação literal por resumo.
EDIT + MERGE	Redução da explicação sobre a precedência da análise de renda familiar.
EDIT + MERGE	Reformulação do trecho sobre benefícios requeridos após 05/11/2016 — simplificação jurídica.
EDIT	Simplificação da frase “não é necessária a designação de perícia social” → “não é necessário um exame social”.
EDIT + MERGE	Unificação de trechos da fundamentação — conclusão de que não há miséria nem impedimento de longo prazo.
EDIT	“Não merece acolhida a pretensão...” → “A solicitação não pode ser acolhida.”
EDIT	“JULGO IMPROCEDENTE o pedido.” → “Decido que o pedido é improcedente.”
EDIT	“Defiro o pedido de gratuidade judiciária.” → “Reconheço a gratuidade judiciária.”

Operação	Onde ocorre
EDIT + MERGE	Fusão de trechos sobre custas e honorários com inclusão de base legal (Leis 10.259/01 e 9.099/95).
EDIT	Simplificação de linguagem processual em “Caso não sejam interpostos recursos...” → “Se não houver recursos...”.

Frase 4

Original:

SENTENÇA I – RETATÓRIO Trata-se de ação especial cível proposta contra a Caixa Econômica Federal - CAIXA e o Município de Camaragibe/PE, em que a parte autora pretende a declaração da inexistência de débito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. Alega a autora, em apertada síntese, que realizou um contrato de empréstimo consignado perante a CEF, cujas parcelas foram pontualmente descontadas de seu salário. Acrescenta que, não obstante o pagamento de todas as prestações, foi inscrita nos cadastros de restrição ao crédito em relação a uma suposta parcela não quitada (vencimento em 01/06/2015), não obstante a citada cobrança se refira à data posterior ao término do contrato (março/2012 a 04/2015). A CEF, em contestação (anexo 21), suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a conveniente (Município de Camaragibe/PE). No mérito, afirmou que o contrato objeto da ação não foi liquidado na data alegada pela demandante em razão da devolução pela citada ré da primeira parcela descontada da remuneração da autora, mediante débito na conta poupança aberta para recebimento do valor emprestado. Por isso, sustenta que não houve qualquer abuso em relação à inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, pois a parcela permanece pendente de quitação. Citado, o Município de Camaragibe/PE também suscitou sua ilegitimidade passiva, pugnando pela sua exclusão do processo. É o relatório, no essencial. Fundamento e decido. II – FUNDAMENTAÇÃO - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' ARGUIDA PELOS RÉUS E DA AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Em defesa, os réus aduziram a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam na presente lide, destacando a CAIXA necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a conveniente. Contudo, apenas a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Camaragibe merece prosperar. Isso porque, conforme se depreende da inicial, a negativação do nome da autora se deu por suposta ação ilegal imputada exclusivamente à empresa pública (cobrança indevida). Diante disso, não há como se reconhecer a legitimidade passiva do Município de Camaragibe/PE. Acrescento que a questão atinente à responsabilidade ou não da Caixa Econômica Federal é matéria de mérito, sendo descabido o acolhimento da preliminar em tela. MÉRITO Em face da natureza consumerista da relação entre as partes, é o caso de responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 da Lei no 8.078/90). A caracterização da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo subordina-se à presença simultânea dos seguintes requisitos: (a) defeito do serviço prestado ou informações insuficientes/inadequadas sobre sua fruição e riscos; (b) dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado. In casu, a autora alega que, a despeito da quitação do empréstimo consignado tomado junto à CAIXA desde 04/2015, foi incluída nos órgãos de proteção de crédito quanto a uma suposta parcela em aberto relativa à prestação com vencimento em 01/06/2015, ou seja, posterior ao término do contrato. Busca a declaração da inexistência de débito e o recebimento de indenização por danos morais Pois bem. No caso dos autos, consoante restou demonstrado no curso do feito, a liquidação do contrato objeto da presente

ação, inicialmente prevista para 04/2015, foi postergada para 01/06/2015 devido à devolução, pela CEF, do valor referente a primeira parcela, sob a alegação de que o referido desconto se deu antes do prazo estabelecido. Ocorre que a devolução da primeira parcela se deu mediante simples débito do valor da prestação na conta poupança da demandante, aberta para o recebimento do valor tomado emprestado na contratação em tela. A CAIXA não comprovou o envio de notificação à autora ou à conveniente informando-os sobre o estorno da primeira parcela e do adiamento do término do contrato, mostrando-se abusiva, portanto, a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. No que se refere ao pedido de nulidade do débito, tendo em vista a ausência de quitação de uma das parcelas referentes ao contrato citado, e sob pena de enriquecimento ilícito pela parte autora há de ser julgado parcialmente procedente o pedido, sendo ilegal a cobrança de juros, multas e outros encargos, que não a mera correção monetária do montante, pela CEF, em virtude de sua própria negligência ao informar ao consumidor acerca da pendência administrativa. Assim sendo, em relação à liquidação do contrato, deve a CEF oportunizar o pagamento, pela autora, da última parcela pendente, sem o acréscimo de quaisquer encargos, que não a mera correção monetária do valor, no prazo de 10 dias, após o que poderá promover, caso não quitado o débito, as medidas administrativas e judiciais que entender pertinentes. Diante dessas considerações, reconheço que o dano experimentado na situação dos autos decorreu de conduta da ré, evidenciando-se, além do ilícito praticado pela CAIXA, o dano amargado pela parte autora e o nexo de causalidade. Quanto ao dano moral, convém destacar que o dano moral, in casu, é presumível, porque é o resultado de lesão à personalidade e à honra da pessoa. Portanto, a configuração do dano moral prescinde de prova do abalo concreto suportado. Para a fixação do quantum devido a título de indenização pelo dano moral, este deve ser capaz de efetivamente reparar o abatimento psicológico causado, sem, no entanto, possibilitar o enriquecimento indevido da vítima. Enfim, o montante deve proporcionar uma compensação pelo desgosto e angústia sofridos, ao mesmo tempo em que representa uma sanção ao infrator, além do desestímulo à prática de outras ilicitudes. Para seu arbitramento, portanto, devem ser observadas as condições sociais e econômicas das partes envolvidas, sopesando-se, com bom senso, as circunstâncias no tocante à extensão do dano, reprovabilidade da conduta da ré. Sob esse prisma, fixo a indenização devida à autora em R\$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Este o quadro: 1. julgo extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Camaragibe, ante a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e 2. julgo parcialmente procedente o pedidos para, condenar a ré a, depois do trânsito em julgado desta sentença, pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). No prazo de 10 (dez) dias, independentemente da apresentação de recurso (art. 43 da Lei 9.099/95), a CAIXA deverá promover o cancelamento da anotação restritiva em nome da autora, assim como notificar a autora do valor do débito atualizado, sem a incidência de encargos, como acima exposto, para a consequente liquidação do contrato. Correção monetária e juros de mora a serem calculados de acordo com as diretrizes constantes do manual de cálculos da Justiça Federal. Sem custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis nesta primeira instância, em face do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se, na forma da Lei n. 10.259/2001 e dos normativos deste juízo.

Paráfrase:**SENTENÇA I – RETATÓRIO**

A autora ajuizou uma ação contra a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Município de Camaragibe/PE, pedindo que a inexistência de dívida seja declarada e que os réus paguem indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. Alega que fez um empréstimo consignado com a CEF, cujas prestações foram

descontadas do salário. Apesar de ter quitado todas as parcelas, foi incluída em cadastros de restrição ao crédito por uma suposta parcela não paga (vencimento 01/06/2015), mesmo sendo essa data após o término do contrato (março/2012 a abril/2015). A CEF contestou, argumentando que a autora não tem legitimidade passiva e que há litisconsórcio necessário. O Município também pediu sua exclusão do processo.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A CEF alega que a autora não tem legitimidade passiva porque a negativação foi feita por uma ação ilegal da empresa. O Município não tem legitimidade, mas a responsabilidade pela CEF é matéria de mérito.

MÉRITO

A CEF deve ser responsabilizada por danos morais e materiais. A autora pede que o débito seja cancelado e indenização paga. A CEF devolveu uma parcela, adiando o término do contrato. Não notificou a autora sobre isso, o que foi abusivo. A CEF deve pagar a última parcela pendente sem encargos extras.

DANO MORAL

O dano moral é presumível, pois resulta de lesão à honra e personalidade. A indenização será de R\$ 3.000,00.

DISPOSITIVO

O Município não tem legitimidade. A CEF deve pagar R\$ 3.000,00 por danos morais. Em 10 dias, a CEF deve cancelar a restrição e notificar o débito atualizado sem encargos. A correção monetária será feita conforme as diretrizes do Judiciário Federal. Não há custas ou honorários advocatícios.

Operação	Onde ocorre
EDIT + MERGE	Informações sobre empréstimo consignado e parcelas, simplificação e eliminação de expressões formais.
EDIT	Detalhes sobre negativação em cadastros de crédito, simplificação lexical (“não obstante” → “apesar de”).
EDIT + MERGE	Contestação da CEF sobre preliminares, redução textual e eliminação de anexos.
EDIT + MERGE	Pedido de exclusão do Município, simplificação da frase.
DELETE	Remoção de frase de transição formal (“É o relatório, no essencial. Fundamento e decido.”).
MERGE + EDIT	Fundamentação resumida, mantendo apenas conclusões essenciais sobre preliminares.
EDIT + MERGE + DELETE	Trecho de mérito, resumo direto, remoção de extensa citação legal.
MERGE + EDIT	Informações sobre devolução de parcela e pagamento sem encargos, essencial preservado.
EDIT	Dano moral, pequena alteração de ordem das palavras para clareza.
EDIT + MERGE	Dispositivo, simplificação de detalhes processuais, resumo das ordens judiciais.
EDIT + MERGE	Custas e honorários advocatícios, resumido para expressão mais direta.

Frase 5

Original:

SENTENÇA I. Relatório Trata-se de ação proposta por ALCIR SANTOS em face do INSS, visando à concessão de amparo assistencial ao idoso, sob a alegação de que preenche os requisitos legalmente exigidos. O requerimento administrativo foi apresentado em 03/04/2014. O indeferimento se deu em razão da renda per capita familiar ser superior a 1/4 do salário mínimo como também pelo não cumprimento de exigências. Em sede de contestação, o INSS requereu a improcedência do pedido, alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. É o relatório. Decido. II. Fundamentação O ponto controvertido consiste em saber se a parte autora, idosa, preenche os requisitos para a concessão do benefício assistencial previstos no artigo 203, V, da Constituição Federal, ou seja, se é incapaz de manter a sua subsistência ou de tê-la mantida pela família. Ao regulamentar o dispositivo constitucional, a Lei n. 8.742/1993 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. À míngua dessa previsão, a Turma de Uniformização Nacional dos Juizados Especiais Federais já manifestou o entendimento de que a renda superior a 1/4 do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade da postulante (súmula n. 11). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional o § 3o do art. 20 da LOAS, por entender que o critério de 1/4 do salário mínimo não se revela mais suficiente para caracterizar o estado de miserabilidade, devendo tal situação ser averiguada por outros elementos que atestem o real estado de vulnerabilidade econômico e social em que a requerente se insere. Também a jurisprudência não permite o cômputo na renda familiar de valores decorrentes de benefícios assistenciais recebidos por outro membro da família, seja idoso ou deficiente físico, ou de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Igualmente, os valores recebidos por meio do Programa Bolsa Família não devem ser computados. Considerando que, no Brasil, é muito grande a quantidade de empregados que trabalham de forma clandestina (sem anotações na CTPS) e de pessoas aptas a se filiarem como contribuintes individuais que não o fazem, é relevante a realização de verificação das condições sociais e de moradia da parte autora, para analisar se demanda a participação do Estado em sua manutenção. Após a análise das provas dos autos, apurou-se o seguinte. A parte autora possuía 75 anos de idade na data do requerimento administrativo (anexo 09– RG). Reputo preenchido, portanto, o aludido requisito. Passo a apreciar a miserabilidade. A perícia social apontou que o requerente mora sozinho em um quarto cedido pelo seu irmão. Não há nenhuma notícia acerca da renda mensal. Ademais, todas as refeições do demandante são feitas na mercearia localizada no térreo, as quais são fornecidas pelo seu irmão. Além disso, de acordo com as fotos colacionadas aos autos, observa-se que o local no qual a parte autora reside possui apenas dois cômodos e é guarnecido apenas com móveis básicos. Destarte, foi relatado pela vizinha do autor que ele depende completamente do seu irmão para sobreviver, o que restou comprovado mediante os demais elementos probatórios. Desse modo, por todo conjunto probatório, reputo preenchido o requisito da miserabilidade. Considerando que houve mudança de domicílio entre a DER e a propositura da ação, está claro que houve mudança na situação de fato do autor, não havendo elementos que comprovem que a miserabilidade ora identificada estava presente desde àquela data. Sendo assim, fixo a DIB na data em que o INSS tomou conhecimento da diligência sócio-econômica realizada. III. Dispositivo Em face do exposto: a) resolvo o mérito (art. 487, I, do CPC), para julgar PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, condenando o INSS a implantar o benefício assistencial ao deficiente em favor do autor, com DIB em 17/03/2017 e DIP no

primeiro dia deste mês de validação da sentença. b) antecipo os efeitos da tutela, determinando que o INSS implante, no prazo de 10 dias, o benefício de amparo assistencial, haja vista o direito já estar certificado e a espera pelo provimento definitivo pode gerar dano irreparável à parte demandante. Ainda, condeno ao pagamento das diferenças devidas, com juros e correção monetária nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, em razão do disposto no art. 55, da Lei no 9.099/1995. Intimações de acordo com o disposto na Lei no 10.259/2001. Caruaru, data da validação. MARCOS ANTONIO MACIEL SARAIVA Juiz Federal da 31a Vara/PE TIPO DE BENEFÍCIO BPC ESPÉCIE AMPAROASSISTENCIAL AO IDOSO NB 7008507764 BENEFICIÁRIO ALCIR SANTOS VALORMENSAL DO BENEFÍCIO Umsalário mínimo DIB 17/03/2017 DIP Primeiro dia do mês da validação da sentença

Paráfrase:

SENTENÇA I – RETATÓRIO

A autora ajuizou uma ação contra a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Município de Camaragibe/PE, pedindo que a inexistência de dívida seja declarada e que os réus paguem indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. Alega que fez um empréstimo consignado com a CEF, cujas prestações foram descontadas do salário. Apesar de ter quitado todas as parcelas, foi incluída em cadastros de restrição ao crédito por uma suposta parcela não paga (vencimento 01/06/2015), mesmo sendo essa data após o término do contrato (março/2012 a abril/2015). A CEF contestou, argumentando que a autora não tem legitimidade passiva e que há litisconsórcio necessário. O Município também pediu sua exclusão do processo.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A CEF alega que a autora não tem legitimidade passiva porque a negativação foi feita por uma ação ilegal da empresa. O Município não tem legitimidade, mas a responsabilidade pela CEF é matéria de mérito.

MÉRITO

A CEF deve ser responsabilizada por danos morais e materiais. A autora pede que o débito seja cancelado e indenização paga. A CEF devolveu uma parcela, adiando o término do contrato. Não notificou a autora sobre isso, o que foi abusivo. A CEF deve pagar a última parcela pendente sem encargos extras.

DANO MORAL

O dano moral é presumível, pois resulta de lesão à honra e personalidade. A indenização será de R\$ 3.000,00.

DISPOSITIVO

O Município não tem legitimidade. A CEF deve pagar R\$ 3.000,00 por danos morais. Em 10 dias, a CEF deve cancelar a restrição e notificar o débito atualizado sem encargos. A correção monetária será feita conforme as diretrizes do Judiciário Federal. Não há custas ou honorários advocatícios.

Operação	Onde ocorre
EDIT	Relatório: simplificação de frases e ajustes lexicais, mantendo sentido original (ex.: proposta da ação, idade do autor).
EDIT	Relatório: simplificação de datas e expressões ("O requerimento administrativo foi apresentado..." → "O pedido foi feito...").
EDIT	Relatório: reordenação de frases e simplificação do indeferimento pelo INSS.

Operação	Onde ocorre
EDIT + MERGE	Relatório: condensação de frase da contestação do INSS, mantendo sentido geral.
MERGE + EDIT	Fundamentação / Mérito: condensação de múltiplas frases sobre perícia social e condições de vida do autor.
EDIT	Fundamentação / Mérito: substituição de termos técnicos (DIB/DIP) por linguagem simples sobre data de início do benefício.
EDIT + MERGE	Dispositivo: simplificação e condensação da decisão judicial sobre concessão do benefício.
EDIT + MERGE	Dispositivo: simplificação da determinação de implantação do benefício em 10 dias.
EDIT	Dispositivo: simplificação da condenação ao pagamento de diferenças com juros e correção monetária.
EDIT	Dispositivo: pequenas alterações lexicais sobre concessão da Justiça Gratuita.
EDIT	Dispositivo: simplificação da linguagem sobre custas e honorários advocatícios.
EDIT	Dispositivo: simplificação sobre intimações, generalizando para “conforme a lei”.

--

Frase 6

Original:

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL – 14a VARA TERMO DE CONCILIAÇÃO Processo no 0523091-45.2014.4.05.8100 Autor(a):
MARINETE DA SILVA MARTINS Advogado(a) do(a) autor(a): Manuel Bezerra da Silva Réu: INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social -(FORTALEZA) Procurador do INSS: Thiago Luis de Oliveira
Albuquerque No dia15/01/2015 na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, na sala deaudiências da
14a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, fizeram-sepresentes para audiência de conciliação
o(a) Conciliador(a), Sr(a) ANAMARIA CHAVES GUIDEM, o(a) autor(a), acompanhada de seu esposo,
apreposta do procurador (Sra. Maria de Lourdes Almeida dos Santos) e o(a)procurador(a) do INSS.
Aberta a audiência, as partes transigiram e foi celebrado acordo nos seguintes termos: 1o. O INSS se
obriga a CONCEDER à parte autora o BENEFÍCIO ASSISTENCIAL pleiteado na inicial, NB 7007418326,
com D.I.P. em 1o/1/2015 e D.I.B. em 3/2/2014, data do requerimento administrativo. 2o. Fica, ainda, o
INSS obrigado a pagar, mediante RPV (requisição de pequeno valor), o valor correspondente aos
atrasados, no percentual de 60% (sessenta por cento), o que perfaz o montante constante em
planilha elaborada pela Contadoria deste Juízo que segue anexa aos autos. 3o. A parte autora
renuncia às parcelas excedentes ao valor acordado, as quais foram pleiteadas na inicial. 4o. O INSS
compromete-se a implantar o benefício no prazo de 20 (vinte) dias, a partir desta data 5o. Fica, ainda,
o INSS obrigado a reembolsar aos cofres do TRF da 5a Região os honorários médico-periciais, nos

termos do art. 12 §1o. da Lei 10.259/2001, da Resolução 281/2002 do CJF e do Enunciado do 3o FONAJEF no 52. 6o. As partes renunciam expressamente ao prazo recursal. A seguir, o MM. Juiz Federal prolatou a seguinte sentença homologatória: SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de pedido de concessão de benefício, cumulado com pedido de pagamento de parcelas retroativas, sobre cujo objeto as partes transigiram nos termos acima expostos.

Paráfrase:

Justiça Federal – Seção Judiciária do Ceará, 14a Vara. Termo de Conciliação. Processo n.º 0523091-45.2014.4.05.8100. Autora: Marineté da Silva Martins. Advogada: Manuel Bezerra da Silva. Réu: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social (Fortaleza). Procurador do INSS: Thiago Luis de Oliveira Albuquerque. No dia 15/01/2015, na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, na sala de audiências da 14a Vara Federal, compareceram as partes para a audiência de conciliação: o conciliador, a autora acompanhada de seu marido, a procuradora (Sra. Maria de Lourdes Almeida dos Santos) e o procurador do INSS. As partes acordaram nos seguintes termos: 1o. O INSS deve conceder ao autor o benefício assistencial solicitado, com data de início em 1º/1/2015 e data de requerimento em 3/2/2014. 2o. O INSS deve pagar, mediante RPV, 60% dos atrasados, conforme valor na planilha anexa. 3o. A autora renuncia às parcelas acima do valor acordado. 4o. O INSS deve implantar o benefício em 20 dias. 5o. O INSS deve reembolsar os honorários médico-periciais aos cofres do TRF da 5a Região. 6o. As partes renunciam ao prazo recursal. O juiz homologou o acordo.

Operação	Onde ocorre
EDIT	Simplificação de grafia, pontuação e padronização de títulos e nomes (ex.: Justiça Federal – Seção Judiciária do Ceará).
EDIT + MERGE	Condensação de frase sobre a audiência, simplificando estrutura sem perder dados essenciais (conciliador, autor, procuradores).
DELETE + EDIT	Remoção de trecho introdutório redundante (“Aberta a audiência”) e simplificação da frase principal sobre o acordo.
EDIT	Simplificação lexical de cláusula sobre concessão do benefício, mantendo datas e essência.
EDIT + MERGE	Condensação de cláusula sobre pagamento de atrasados, removendo detalhes redundantes.
EDIT	Simplificação de cláusula sobre renúncia às parcelas excedentes, mantendo conteúdo essencial.
EDIT	Simplificação de obrigação do INSS sobre implantação do benefício.
EDIT	Simplificação de reembolso de honorários médico-periciais
DELETE	nos termos do art. 12 §1o. da Lei 10.259/2001, da Resolução 281/2002 do CJF e do Enunciado do 3o FONAJEF no 52
EDIT	Pequena simplificação lexical sobre renúncia ao prazo recursal.
EDIT + MERGE + DELETE	Frase resumida sobre homologação da sentença, removendo detalhamento desnecessário.

Frase 7

Original:

SENTENÇA Por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei no 10.259/01, dispense a feitura do relatório. Passo, pois, à fundamentação. 1. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de ação de rito especial ajuizada por ROSELIA DE OLIVEIRA MENEZES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, por meio da qual pretende a condenação do réu na obrigação de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade, bem como na obrigação de pagar as prestações vencidas e vincendas, a contar da data do requerimento administrativo, em 20/6/2014. Tendo em vista que a matéria é unicamente de direito, permite-se o julgamento antecipado da lide, a teor da norma insculpida no inciso I do art. 330 do Diploma Processual Civil. O benefício de aposentadoria por idade, nos termos do art. 48 da Lei no 8213/91, será concedida ao segurado urbano que comprovar: a) o implemento da idade de 65 (sessenta e cinco anos), se homem, e da idade de 60 (sessenta) anos, se mulher; b) o cumprimento do período de carência, consistente em 180 (cento e oitenta) contribuições, a teor do disposto no art. 25, II, da Lei no 8.213/91, observada, no entanto, a regra de transição disposta no art. 142 do mencionado Diploma Legal, para os segurados que já eram filiados ao sistema previdenciário até 24/7/1991. Ressalte-se que, para fins de aplicação da regra de transição constante do art. 142, da Lei de Benefícios, não se exige a manutenção da qualidade de segurado na data do advento dessa lei, mas apenas que o filiado tenha se filiado ao RGPS (inscrito na literalidade da lei) até 24 de julho de 1991, pelo que se depreende da leitura do citado art. 142, da Lei 8213/1991. Ora, não é dado ao intérprete restringir quando a lei assim não o fez, principalmente em se tratando de norma que garante direitos sociais, de cunho previdenciário. Nesse sentido, julgado do STJ, verbis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PREENCHIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 142 DA LEI DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a parte recorrente sido filiada ao sistema antes da edição da Lei 8.213/1991, a ela deve ser aplicada, para fins de cômputo de carência necessária à concessão da aposentadoria por idade, a regra de transição disposta no art. 142 da Lei de Benefícios. 2. Deve beneficiar-se da regra de transição o segurado que estava vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, mas que, por ocasião da nova Lei não mantivesse a qualidade de segurado, desde que retorne ao sistema. 3. A implementação dos requisitos para a aposentadoria por idade urbana pode dar-se em momentos diversos, sem simultaneidade. Mas, uma vez que o segurado atinja o limite de idade fixado, o prazo de carência está consolidado, não podendo mais ser alterado. A interpretação a ser dada ao art. 142 da referida Lei deve ser finalística, em conformidade com os seus objetivos, que estão voltados à proteção do segurado que se encontre no período de transição ali especificado, considerando o aumento da carência de 60 contribuições para 180 e que atinjam a idade nele fixada. 4. Com o advento da Lei 10.666/2003, que passou a disciplinar especificamente a questão da dissociação dos requisitos para obtenção do benefício, a nova sistemática não faz distinção entre o tempo anterior e o posterior à perda da qualidade de segurado. 5. O acórdão recorrido deve ser reformado, porque está em dissonância com a jurisprudência do STJ que admite a aplicação do art. 142 combinado com o § 1º do art. 3º da Lei 10.666/2003. Observância do incidente de uniformização de jurisprudência, Pet 7.476/PR. 6. O segurado que não implementa a carência legalmente exigida quando atingido o requisito etário, pode cumpri-la posteriormente pelo mesmo número de contribuições previstas para essa data. Não haverá nesta hipótese um novo enquadramento na tabela contida no art. 142 da Lei 8.213/1991, como entendeu o Tribunal a quo. 7. Recurso especial conhecido e provido, determinando-se ao INSS que refaça a contagem da carência

com base na data em que a segurada atingiu a idade mínima. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (REsp 1412566/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014) (grifos acrescidos) Cumpre ressaltar que não se faz necessária a presença simultânea dos citados requisitos, de modo que a perda posterior da qualidade de segurado não prejudicará o direito ao benefício de aposentadoria por idade. Nesses termos, é a redação do art. 102, §1o, da Lei no 8.213/91, a seguir transcrita: Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a esta qualidade. §1o A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito á aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que os requisitos foram atendidos. (...). Alie-se que a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 30, também prevê a possibilidade daquele que perdeu a condição de segurado da Previdência Social se aposentar por idade, desde que comprove a carência exigida para tal fim. Confira-se: Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício." No caso vertente, consoante a documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora nasceu em 23/7/1945 (anexo 3), tendo completando 60 anos de idade no ano de 2005, de modo que resta atendido o requisito etário para fins de concessão do benefício. Com relação à carência necessária para a concessão do benefício postulado, à luz do entendimento acima explanado, é de se observar a tabela de transição constante do art. 142 da Lei 8.213/91, abaixo transcrito, eis que a parte autora já era filiada ao sistema do RGPS antes de 24 de julho de 1991, conforme comprova a certidão constante do anexo 8. Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:" Ano de Implementação das condições Meses de contribuição exigidos 1991 60 meses 1992 60 meses 1993 66 meses 1994 72 meses 1995 78 meses 1996 90 meses 1997 96 meses 1998 102 meses (...) (...) 2004 138 meses 2005 144 meses (...) (...) 2011 180 meses Ressalte-se que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, no âmbito do benefício de aposentadoria por idade urbana, não há necessidade de que os requisitos sejam implementados simultaneamente, de modo que, atendido o requisito etário primeiro, firma-se o prazo de carência do benefício pleiteado, com base na tabela constante do art. 142 da Lei 8.213/91, nada obstando que a mesma seja satisfeita posteriormente. Assim, tendo em vista que a autora atingiu a idade de 60(sessenta) anos em 2005, deve cumprir o prazo de carência de 144 (cento e quarenta e quatro) meses. Para averiguação do cumprimento da carência determinada na lei, foi feito o somatório do tempo de serviço certificado na certidão do anexo 8, de 01/03/1968 a 08/03/1976 e 01/07/1976 a 02/03/1979, do tempo de serviço celetista, de 05/03/1979 a 24/07/1990, informado na declaração da Secretaria do Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará, constante do processo administrativo, corroborado pela anotação na CTPS do anexo 5, bem como do tempo de contribuição da autora na qualidade de contribuinte individual, de 30/07/2003 a 30/06/2005 (anexos 10/21), conforme tabela a seguir colacionada: No COMUM

Data Inicial	Data Final	Total Dias	Anos	Meses	Dias
01/03/1968	08/03/1976	2.888	8	8	2
01/07/1976	02/03/1979	962	2	8	2
05/03/1979	24/07/1990	4.100	11	4	20
30/07/2003	30/06/2005	691	1	11	1
----- 6 ----- 7 -----					
Total		8641	24	0	1

Total Geral (Comum + Especial) 8641 24 0 1 Constata-se, assim, que a parte autora implementou o período de carência exigido, pois, no somatório, apurou-se, na data do pedido administrativo, o total de apenas 24 anos, que representam 288 meses de

contribuição, ou seja, a parte autora, ao final, acabou cumprindo mais de 180(cento e oitenta) contribuições na data do requerimento administrativo, em 02/06/2014(anexo 9). Assim, uma vez atendido os requisitos necessários para a concessão do benefício, previstos no art. 48 c/c o art. 25, II, ambos da Lei no 8.213/91, merece acolhida a pretensão constante na inicial, desde a data do requerimento administrativo. 2. DISPOSITIVO Em sendo assim e por conta das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar que o INSS conceda o benefício de aposentadoria por idade à parte autora, com DIB em 2.6.2014 (DER) e DIP em 1o.9.2015. Ficam desde logo antecipados os efeitos da tutela, apenas para fins de cumprimento da obrigação de fazer concernente implantação do benefício previdenciário, a qual deverá ser perfectibilizada no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno, ainda, o INSS no pagamento das parcelas em atraso, desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigidas pelo INPC, acrescidas de juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, incidentes desde a citação, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009), o que totaliza o montante descrito na planilha em anexo. Afasto parcialmente a aplicação do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, somente no tocante à utilização da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4357, devendo ser mantido o INPC como indexador, o qual vigorava anteriormente à modificação legislativa (art. 31 da Lei n. 10.741/2003 c/c art. 41-A da Lei n. 8.213/91, introduzido pela Lei n. 11.430/2006). Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, por força do delineado nos arts. 1o, da Lei no 10.259/01, e 55, da Lei no 9.099/95.

Paráfrase:

SENTENÇA: Por força do art. 38 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/01, dispense a elaboração de relatório. Passo, portanto, à fundamentação.

FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de uma ação especial em que Roselina Oliveira Meneses pede ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por idade e o pagamento das prestações vencidas e pendentes, desde 20/6/2014. Como a questão é de direito, permite-se julgar antecipadamente.

A aposentadoria por idade urbana exige que o segurado comprove: a) a idade mínima (65 anos para homens, 60 para mulheres); b) 180 contribuições, conforme art. 25, II, da Lei 8.213/91. Para os filiados antes de 24/7/1991, aplica-se a regra de transição do art. 142 da mesma lei.

Não é permitido restringir a lei, especialmente quando trata de direitos sociais. O STJ entende que a regra de transição aplica-se a segurados que já estavam no sistema antes da Lei 8.213/91.

A idade e a carência podem ser atendidas em diferentes momentos, mas uma vez que a idade é atendida, a carência está consolidada. A regra de transição do art. 142 da Lei 8.213/91 aplica-se aos segurados filiados antes de 24/7/1991.

A Lei 10.666/2003 não distingue entre o tempo anterior e posterior à perda da qualidade de segurado. O acórdão deve ser reformado, pois contradiz a jurisprudência do STJ.

O segurado pode cumprir a carência depois de atingir a idade. A perda posterior da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria.

A Lei 8.213/91 e a Lei 10.741/2003 confirmam que a perda da qualidade de segurado não impede a concessão do benefício, desde que os requisitos sejam atendidos.

Roselina nasceu em 23/7/1945 e completou 60 anos em 2005, atendendo o requisito etário. Para a carência, aplica-se a tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. Como ela estava filiada antes de 24/7/1991, aplica-se a regra de transição.

A soma das contribuições mostrou que Roselina cumpriria mais de 180 meses de carência até 2014. Assim, o INSS deve conceder o benefício de aposentadoria por idade e pagar as prestações vencidas, com correção pelo INPC e juros de mora.

Condeno o INSS no pagamento das parcelas em atraso, com correção monetária. Afasto parcialmente a aplicação da TR como índice de correção, mantendo o INPC. Não haverá condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Operação	Onde ocorre
EDIT	“dispensou a feitura do relatório” → “dispensou a elaboração de relatório”.
EDIT	Pequenas alterações lexicais e de conectores, visando clareza (ex.: “Passo, pois, à fundamentação” → “Passo, portanto, à fundamentação”).
EDIT / MERGE	descrição da ação de Roselina contra o INSS.
EDIT	Simplificação de argumentos legais complexos, mantendo apenas o essencial para compreensão (ex.: “Tendo em vista que a matéria é unicamente de direito...” → “Como a questão é de direito, permite-se julgar antecipadamente.”).
EDIT	Resumo de requisitos legais ou normativos, mantendo informações essenciais (ex.: aposentadoria por idade com requisitos resumidos).
DELETE	Exclusão de trechos extensos de legislação ou jurisprudência.
SPLIT / EDIT	Divisão de frases longas em sentenças curtas, para maior clareza (ex.: separação de requisitos de idade e carência).
EDIT / MERGE	Resumo de dados pessoais ou históricos contributivos do autor, mantendo essencial para o caso.
MERGE / EDIT	Condensação de regras sobre carência e aplicação da legislação, mantendo essencial.
DELETE	Remoção de cálculos detalhados de tempo de serviço e tabelas extensas.
EDIT / MERGE	Resumo de comprovação de cumprimento de requisitos (ex.: carência) sem detalhes minuciosos.
EDIT	Reformulação do comando judicial e determinação de pagamento de benefícios e correções monetárias.
DELETE	Remoção de detalhes extensos sobre tutela antecipada.
EDIT	Resumo da aplicação de índices de correção, mantendo a regra principal (ex.: afastamento parcial da TR e manutenção do INPC).

Original:

SENTENÇA – tipo A Vistos, etc. I - Relatório. Trata-se de ação cível especial previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social onde a parte autora postula a concessão do benefício de pensão por morte. Conciliação frustrada. O INSS contestou alegando que a pretensão autoral não encontra respaldo legal. É o resumo dos fatos. Passo a decidir. II - Fundamentação. Sem preliminares. Sobre o tema sub judice, bem leciona Daniel Machado da Rocha [1] que “materializando-se o risco social, três são os pressupostos para que o dependente faça jus às prestações previdenciárias: a) manutenção da qualidade de segurado por parte de quem era responsável pela subsistência do dependente; b) integrar o beneficiário a classe prioritária, ou inexistência de outros dependentes mais privilegiados; c) comprovação da dependência econômica (para primeira classe de dependentes a lei erigiu uma presunção que poderá dispensar a sua demonstração)”. Vê-se que a parte autora não preenche todos os requisitos citados pelo ilustre doutrinador. Recorde-se que o benefício de pensão por morte independe de carência (art. 26, I, da Lei n.º 8.213, de 1991). Da qualidade de segurado. Os documentos apresentados pela parte autora, a meu sentir, não são suficientes para comprovar a qualidade de segurado do de cujus, quando de seu óbito. Para comprovação do seu direito, consta certidão de óbito (doc. 2), certidão de nascimento de filhos (doc. 3), dentre outros documentos de menor importância. Analisando-se o acervo probatório, verifica-se que o único documento que qualifica o falecido como agricultor é a certidão de óbito, a qual, por óbvio, foi expedida após a data do passamento, logo, não pode servir como início de prova material do exercício da atividade rural pelo falecido. Acerca do valor probatório dos documentos emitidos após o óbito do segurado, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE RURÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA E DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Há que se reconhecer como válida e eficaz a sentença recorrida, uma vez que ela foi prolatada nos estritos limites do pedido, qual seja, a concessão de pensão por morte. Se sequer a qualidade de segurado especial foi comprovada, não há que se investigar acerca da alegada dependência econômica, posto que um dos pressupostos da concessão do benefício, a mencionada qualidade, não restou atendido. 2. A pensão por morte encontra amparo no art. 201, V da Carta Magna, bem como nos arts. 74 e 16, I da Lei nº 8.213/91. Sua fruição tem como pressuposto a implementação de requisitos como a comprovação da ocorrência do óbito e a qualidade de segurado do de cujus, perante o Regime Geral da Previdência Social. Será devida a pensão ao conjunto dos dependentes do segurado. 3. Não se comprovou a condição de trabalhador rural do falecido e a qualidade de dependente da autora. As provas carreadas aos autos não são robustas o suficiente para demonstrar sua condição de rurícola. Constam dos autos os seguintes documentos: declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Rio do Peixe/PB; certidão de óbito; carteira de trabalho; Escritura Particular de Compra e Venda; Cadastramento Único Para Programas Sociais; entrevista rural; Cadastro da Família, onde não consta o nome da autora; sendo em sua maioria, posteriores ao óbito. 4. Impossibilidade de concessão do benefício pleiteado, com base exclusivamente em prova testemunhal. 5. Assistência judiciária reconhecida no primeiro grau, com a suspensão do pagamento da condenação em custas e honorários advocatícios. 6. Apelação da autora improvida.” (TRF5, AC 200905990019943, Primeira Turma, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 10/9/2009, g.n.). Não bastasse a precariedade do acervo probatório, a certidão de nascimento do menor o Gilvan Fernandes da Silva Filho qualifica o falecido como pedreiro, o que é corroborado pela informação do CNIS (doc. 6) noticiando vínculos em empresas construção e eletrificação. Importante salientar que na data do óbito o falecido também já havia perdido a qualidade de segurado do RGPS, na condição de trabalhador urbano, uma vez que entre o término

do vínculo empregatício e a data do óbito transcorreu lapso temporal superior a 36 (trinta e seis) meses. Destarte, entendo que a qualidade de segurado especial do de cujus não restou comprovada. No que pertine aos outros requisitos necessários para a concessão do benefício ora perseguido, a saber, o óbito e a qualidade de dependente, entendo não haver necessidade de se adentrar ao assunto, já que a primeira condição, consoante foi plenamente elucidado acima, não foi implementada, impedindo o acolhimento do pleito, posto serem as exigências legais cumulativas e não alternativas. III - Dispositivo. Com base nestes esteios, tendo em vista a não comprovação dos requisitos para a concessão de pensão por morte, julgo improcedente o pedido, ficando o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Sem reexame necessário. P. R. I. Intime-se o MPF. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Quixadá/CE, 17 de março de 2011. MARCOS MAIRTON DA SILVA

Paráfrase:

SENTENÇA – tipo A Vistos, etc. I - Relatório. Trata-se de uma ação cível especial previdenciária contra o INSS, em que a parte autora pede a concessão da pensão por morte. A conciliação foi frustrada. O INSS contestou, alegando que a solicitação não tem base legal. II - Fundamentação. Sem preliminares. Segundo Daniel Machado da Rocha, para que um dependente receba prestações previdenciárias, são necessários três requisitos: manutenção da qualidade de segurado do responsável pelo dependente, inclusão no grupo prioritário ou ausência de outros dependentes mais privilegiados, e comprovação da dependência econômica. A parte autora não apresentou todos os documentos necessários para comprovar a qualidade de segurado do falecido. O único documento que o qualifica como agricultor é a certidão de óbito, mas ela foi emitida após o óbito e, portanto, não pode ser usada como prova. Além disso, os outros documentos apresentados são posteriores ao óbito ou insuficientes para comprovar a atividade rural do falecido. Também não houve comprovação de que ele era trabalhador rural e dependente da autora. O falecido também perdeu a qualidade de segurado do RGPS, pois estava trabalhando como urbano há mais de 36 meses antes do óbito. Por isso, a qualidade de segurado especial não foi comprovada. Como os requisitos legais são cumulativos, a falta de um dos elementos impede a concessão do benefício. III - Dispositivo. Com base nos fatos acima, o pedido é improcedente. O processo é considerado resolvido com mérito, conforme o artigo 269, I, do CPC. Sem custas, sem honorários e sem necessidade de reexame. P. R. I. Intime-se o MPF. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Quixadá/CE, 17 de março de 2011. Marcos Mairton da Silva

Operação	Onde ocorre / Descrição
EDIT + MERGE	Relatório: simplificação da sentença inicial, condensando a descrição da ação, da parte autora e do resultado da conciliação.
EDIT	Relatório: simplificação da contestação do INSS, mantendo a ideia de que o pedido não tem respaldo legal.
DELETE	Relatório: remoção de trecho desnecessário ("É o resumo dos fatos. Passo a decidir.").
EDIT + MERGE	Fundamentação: condensação do trecho doutrinário de Daniel Machado da Rocha e explicação dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários.
EDIT	Fundamentação: reformulação de frase sobre a falta de comprovação de requisitos pelo autor.
DELETE	Fundamentação: remoção de detalhe legal sobre carência da pensão por morte.

Operação	Onde ocorre / Descrição
MERGE + EDIT	Fundamentação: condensação de múltiplos trechos sobre qualidade de segurado e análise documental do falecido, simplificando a prova apresentada.
DELETE	Fundamentação: remoção de lista detalhada de documentos
MERGE + EDIT	Fundamentação: integração de análise do acervo probatório para resumir a insuficiência das provas.
DELETE	Fundamentação: remoção de jurisprudência extensa, mantendo apenas a ideia principal.
EDIT + MERGE	Fundamentação: resumo de documentos posteriores ao óbito e insuficientes para comprovar atividade rural.
EDIT	Fundamentação: simplificação sobre perda da qualidade de segurado do RGPS.
EDIT	Fundamentação: frase resumida sobre não comprovação da qualidade de segurado especial.
DELETE / MERGE	Fundamentação: integração de explicação sobre cumulatividade dos requisitos para concessão do benefício.
EDIT	Dispositivo: resumo do julgamento improcedente, mantendo essência do dispositivo.
EDIT	Dispositivo: reformulação de frase sobre extinção do feito com resolução de mérito.
EDIT + MERGE	Dispositivo: condensação de custas, honorários, reexame e intimação do MPF.

Frase 9

Original:

SENTENÇA I. Relatório Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação Trata-se de ação especial, em que a parte autora requer a concessão do benefício de amparo social ao portador de deficiência, e os valores vencidos desde o requerimento administrativo. Sendo dispensável a produção de provas em audiência, entendo ser o caso de julgamento antecipado da lide, conforme previsto no art. 330, inciso I, do CPC. São requisitos para o deferimento do benefício assistencial pleiteado, nos termos do art. 203, V da CF/88, ser o requerente pessoa portadora de deficiência física ou idosa e não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provido por própria família. Com o objetivo de regulamentar o texto fundamental, o benefício de prestação continuada restou detalhado nos artigos 20 e 21 da Lei 8.742/93, dispondo o primeiro deles o seguinte (redação anterior à Lei 12.435/2011, posto que o indeferimento administrativo é anterior a 6 de julho de 2011, data de sua publicação): Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. § 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se por família a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes. § 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei no 9.720, de 30.11.1998) § 2º Para efeito

de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. § 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica. § 5o A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício. § 6o A deficiência será comprovada através de avaliação e laudo expedido por serviço que conte com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), credenciados para esse fim pelo Conselho Municipal de Assistência Social. § 7o Na hipótese de não existirem serviços credenciados no Município de residência do beneficiário, fica assegurado o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura. § 6oA concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei no 9.720, de 30.11.1998) (Vide Lei no 9.720, de 30.11.1998) Logo, dentre as exigências legais, cumpre ao requerente comprovar ser portador de deficiência. Quanto ao requisito da incapacidade para a vida independente, cabe frisar que sua configuração demanda análise sob uma perspectiva financeira, sendo suficiente para o atendimento da previsão legal que o indivíduo esteja impossibilitado para o reingresso no mercado de trabalho, e não apenas no caso em que se encontre impossibilitado de desenvolver os atos básicos da vida, como higiene e locomoção próprias. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, sensível a esse aspecto, sedimentou entendimento através de sua Súmula 29, que assim dispõe: "Súm. 29 - Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento." Ressalte-se, ainda, por oportuno, que o Decreto n.o 6.214, de 28.09.2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso, expressamente fez prever que a incapacidade apta a gerar a concessão do benefício há de ser avaliada sob um aspecto multidimensional, abrangendo não apenas a limitação da capacidade para o trabalho, mas também a condição social da pessoa incapacitada. Nessa perspectiva, não se pode analisar o grau de incapacidade do requerente sem relacionar sua condição física à formação pessoal e às oportunidades de emprego que lhe podem ser dadas, sob pena de inviabilizar-se o acesso ao benefício assegurado constitucionalmente, com ofensa, inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Frise-se, ainda, que, tratando-se de criança e adolescente até dezesseis anos de idade, a incapacidade para o trabalho se presume, devendo ser averiguada a existência de deficiência e seu impacto negativo no desenvolvimento e interação do menor no meio social em que vive. É o que estabelece o at. 4o, § 2o, do Decreto no 6.214/2007: "Art. 4o. (...) § 2o Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada de crianças e adolescentes até dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade, sendo dispensável proceder à avaliação da incapacidade para o trabalho." Segundo o laudo pericial anexado aos autos (anexo no 15), a parte autora é portadora de cegueira (H 544) no olho direito e catarata incipiente pré-senil no olho esquerdo, entretanto, afirma o perito que o comprometimento de sua capacidade laborativa é temporário. Desse modo, o médico perito, ao realizar o exame físico e mental, evidenciou no demandante obstrução total e temporária de sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que pudesse acarretar impedimento para o exercício do trabalho habitual. Ao final, chegou o expert à seguinte conclusão: O periciado, no momento, encontra-se incapaz para as atividades laborativas.

Entretanto, esta incapacidade é temporária, desde que se submeta a cirurgia de catarata, com implante de lente intraocular Segundo o perito, o periciado é portador de visão monocular, apresentando catarata incipiente de caráter progressivo com indicação cirúrgica com possibilidade de recuperação total da visão do olho esquerdo. Adiante, ao tratar do início da incapacidade, afirma não ser possível indicar a data do seu início. Assim, por constar na tela HISMED (anexo no 18), que a atual demanda trata da mesma enfermidade diagnosticada quando da realização da perícia junto ao INSS, deve ser considerada a data do indeferimento administrativo como a data provável do início da incapacidade laborativa do autor. Logo, diante das condições verificadas, conclui-se que a incapacidade para os fins legais encontra-se atendida, pois, além de não poder mais desempenhar as antigas funções, conforme apurado pela perícia judicial, mostra-se quase impossível ao autor exercer outra atividade profissional que lhe permita garantir o próprio sustento, face sua condição pessoal. Na análise da incapacidade, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais e sociais do caso concreto, analisando fatores como idade, grau de instrução da parte e meio social em que está inserida, bem como as possibilidades de retorno ao mercado de trabalho. Assim, considerando o laudo pericial que concluiu que o autor está incapacitado para o trabalho, somado às diversas barreiras sociais existentes, incontestável a incapacidade do autor. Sendo assim, presente o requisito da incapacidade para a vida independente e para o trabalho, passo à análise do requisito da renda per capita familiar, assim previsto artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93, conforme a redação vigente à época do requerimento administrativo: “§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” No caso em exame, observo que o autor juntou a declaração de composição familiar, tal como prevista no art. 13 do Decreto no 6.214/2007, para fins de comprovação da renda per capita familiar: “Art. 13. A comprovação da renda familiar mensal per capita será feita mediante Declaração da Composição e Renda Familiar, em formulário instituído para este fim, assinada pelo requerente ou seu representante legal, confrontada com os documentos pertinentes, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou declaração falsa. (...) § 2o O membro da família sem atividade remunerada ou que esteja impossibilitado de comprovar sua renda terá sua situação de rendimento informada na Declaração da Composição e Renda Familiar. § 3o O INSS verificará, mediante consulta a cadastro específico, a existência de registro de benefício previdenciário, de emprego e renda do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.” Da referida declaração (anexo no 03), infere-se que o núcleo familiar do autor é composto apenas por ele e sua companheira. Por outro lado, o INSS, devidamente intimado deixou de apresentar qualquer informação ou pesquisa sócio econômica comprovando que a autora ou algum membro familiar receba remuneração em valor que, rateado entre os demais integrantes da família, resulte em uma renda per capita igual ou superior a ¼ do salário mínimo, do que se presume a condição de necessitado do beneficiário. Resta, portanto satisfeito o requisito da hipossuficiência econômica (Renda per capita do grupo familiar inferior a ¼ do salário-mínimo). Assim, presentes os requisitos legalmente enumerados, é garantido o pagamento do amparo assistencial ao portador de deficiência à parte autora. Desse modo, analisando o laudo pericial anexado aos autos, verifica-se que a incapacidade estava presente na data do requerimento administrativo, motivo pelo qual a data de início do benefício em 30/06/2011. Por fim, uma vez presente a prova inequívoca dos fatos e a verossimilhança do direito, nos termos da fundamentação acima, bem como o receio de dano irreparável, em razão do caráter alimentar do benefício, pertinente a antecipação dos efeitos da tutela postulada na inicial. III. Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o INSS a: a) conceder à autora o benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, no valor de um salário mínimo, com termo inicial

(DIB) em 30/06/2011, e DIP em 01/12/2013, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta sentença, em razão da antecipação dos efeitos da tutela ora concedida; b) pagar à parte autora as parcelas vencidas entre a DIB e DIP, devidamente corrigidas de acordo com o INPC, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação. Considerando que a presente sentença já contém todos os parâmetros necessários à liquidação do julgado, determino que, após o advento do trânsito em julgado, se expeça a Requisição de Pequeno Valor – RPV - em favor da parte demandante, observando-se o teto de 60 (sessenta) salários mínimos atualizados. Ultrapassado o referido valor e não havendo renúncia ao excedente, expeça-se precatório. Interposto o recurso, tempestivamente, intime-se a parte contrária para oferecer resposta escrita, remetendo-se em seguida os autos à Turma Recursal. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Quanto aos honorários do perito, devem ser suportados pelo INSS, parte sucumbente na demanda, mediante reembolso aos cofres do TRF da 5a Região os nos termos do art. 12, § 1o, da Lei n.o 10.259/2001, da Resolução 281/2002 do CJF e do Enunciado do 3o FONAJEF n.o 52. Expeça-se ofício à secretaria administrativa, por meio do AJG5, a fim de que sejam pagos os honorários periciais. Tauá, 16 de dezembro de 2013.

Paráfrase:

- I. Relatório: O relatório foi dispensado, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.
- II. Fundamentação: Trata-se de uma ação especial em que a parte autora pede o benefício de amparo social para uma pessoa com deficiência ou idosa e os valores vencidos desde o requerimento. Como não é necessário apresentar provas, entendo que pode ser julgado antecipadamente, conforme previsto no art. 330, inciso I, do CPC.
- Para conceder o benefício, a pessoa precisa ser portadora de deficiência ou idosa, não ter meios para viver sozinha ou com sua família. O benefício é detalhado na Lei 8.742/93 e regula que a pessoa precisa estar impossibilitada de viver independentemente e de trabalhar.
- O laudo pericial indica que a parte autora tem deficiência visual, mas afirma que a incapacidade laboral é temporária. O médico concluiu que ela está incapacitada para o trabalho, mas com possibilidade de recuperação com cirurgia. A renda familiar é verificada e comprova que a família não tem meios suficientes para viver.
- Portanto, os requisitos foram atendidos, e o benefício deve ser concedido. O pagamento começa em 30/06/2011, com valores corrigidos de acordo com o INPC e juros de mora. Após a sentença, será feita a Requisição de Pequeno Valor, se necessário.
- III. Dispositivo: Condeno o INSS a conceder o benefício e pagar as parcelas vencidas. Os honorários do perito são suportados pelo INSS. O trânsito em julgado determina a liquidação do julgado.

Operação	Onde Ocorre
Edit	I. Relatório Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. -> O relatório foi dispensado, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.

Operação	Onde Ocorre
Edit / Merge	II. Fundamentação Trata-se de ação especial, em que a parte autora requer a concessão do benefício de amparo social ao portador de deficiência, e os valores vencidos desde o requerimento administrativo. -> Trata-se de uma ação especial em que a parte autora pede o benefício de amparo social para uma pessoa com deficiência ou idosa e os valores vencidos desde o requerimento.
Edit + Merge	Sendo dispensável a produção de provas em audiência, entendo ser o caso de julgamento antecipado da lide... -> Como não é necessário apresentar provas, entendo que pode ser julgado antecipadamente, conforme previsto no art. 330, inciso I, do CPC.
Edit	São requisitos para o deferimento do benefício assistencial pleiteado... -> Para conceder o benefício, a pessoa precisa ser portadora de deficiência ou idosa, não ter meios para viver sozinha ou com sua família.
Edit	Com o objetivo de regulamentar o texto fundamental, o benefício de prestação continuada restou detalhado nos artigos 20 e 21 da Lei 8.742/93... -> O benefício é detalhado na Lei 8.742/93 e regula que a pessoa precisa estar impossibilitada de viver independentemente e de trabalhar.
Delete	§1 a §7 da Lei 8.742/93, detalhando requisitos legais e avaliação pericial -> [removido]
Merge / Edit	Laudo pericial anexado aos autos... parte autora é portadora de cegueira... -> O laudo pericial indica que a parte autora tem deficiência visual, mas afirma que a incapacidade laboral é temporária.
Edit	Entretanto, esta incapacidade é temporária, desde que se submeta a cirurgia de catarata... -> O médico concluiu que ela está incapacitada para o trabalho, mas com possibilidade de recuperação com cirurgia.
Edit	Assim, presentes os requisitos legalmente enumerados, é garantido o pagamento do amparo assistencial ao portador de deficiência à parte autora -> Portanto, os requisitos foram atendidos, e o benefício deve ser concedido.
Edit	III. Dispositivo: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder à autora o benefício... -> Condene o INSS a conceder o benefício e pagar as parcelas vencidas.

Frase 10

Original:

SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispensado, a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO O objeto da lide consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos para a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal. Tal benefício será devido na base de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida pela família. Para fins de concessão do benefício, a Lei n.º 8.742/93, editada para regulamentar o dispositivo constitucional, no art. 20, §§ 2.º, 3.º e 10, descreve como portador de deficiência a pessoa com impedimento de longo prazo por no mínimo 2 (dois) anos e, como família incapaz de prover a

manutenção, aquela cuja renda "per capita" não supere 1/4 do salário mínimo. Confira-se: Art. 20 (...). § 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (...) § 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. No caso sob luzes, foi realizada prova pericial, concluindo o perito do juízo, de forma clara e fundamentada, que a demandante é portadora de Transtorno Esquizoafetivo tipo misto há 5 anos, sendo incapaz total e permanentemente (anexo 19). Configurada a incapacidade, mister se faz analisar a implementação do segundo requisito exigido pela LOAS, qual seja, a renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, conforme § 3º do art. 20. Quanto ao aspecto da miserabilidade do núcleo familiar, por seu turno, a parte autora declarou na inicial (anexo 11) que reside com dois filhos menores e não auferia nenhuma renda. No entanto, após cumprimento de mandado de verificação (anexo 31), verificou-se que a autora reside também com companheiro e que percebe benefício do "bolsa-família" no valor de R\$ 134,00 mensais. Ademais, restou comprovado, pela análise da tela do sistema Cnis (anexo 35), que seu companheiro possui vínculo empregatício e auferia mensalmente R\$ 752,50. Logo, o grupo familiar é composto por quatro pessoas (autora, companheiro e os dois filhos) e, quando a renda mensal familiar é dividida entre os quatro integrantes, obtém-se valor superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Outrossim, as informações e fotografias constantes do mandado de verificação (anexos 31 e 32) comprovam que a requerente não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. A residência e a quantidade e qualidade dos móveis que guarnecem a casa (ex: TV, geladeira, forno de microondas, máquina-de-lavar, aparelho leitor de DVD, chuveiro elétrico, entre outros) estão a demonstrar que a demandante desfruta de uma vida provida de um mínimo de conforto, que em muito difere da realidade dos grupos familiares miseráveis. Portanto, a parte autora não faz jus à concessão da prestação, já que a renda de sua família, dividida entre todos os seus integrantes, não é inferior ao limite acima referido.

III – DISPOSITIVO Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo-se o processo com exame do mérito (art. 269, I, do CPC). Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Recife/PE, data da movimentação. João Pereira de Andrade Filho Juiz Federal Substituto

Paráfrase:

I – Relatório: O processo é dispensado, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.

II – Fundamentação: A lide trata-se de parte autora com direito ao benefício assistencial descrito na Constituição. Esse benefício é dado a pessoas com deficiência ou idosas que não têm meios para custear sua vida. Para ser considerada portadora de deficiência, a pessoa deve ter um impedimento de longo prazo, pelo menos por dois anos. E para ser considerada família incapaz, a renda média da família não pode superar 1/4 do salário mínimo.

No caso, foi feita uma perícia que comprovou que a demandante tem Transtorno Esquizoafetivo há 5 anos e é portadora de deficiência. Porém, apesar disso, a renda da família, quando dividida entre todos os membros, não é inferior ao limite exigido. A parte autora mora com dois filhos menores e não tem renda, mas também vive com um companheiro que recebe benefício do "bolsa-família" e tem outra fonte de renda. Além disso, a casa tem itens básicos como TV, geladeira, forno, etc., indicando que a família não está em situação de pobreza.

III – Dispositivo: Por isso, o pedido da parte autora é improcedente. O processo será extinto com exame do mérito. A justiça gratuita é concedida. Sem custas e honorários advocatícios, conforme a Lei 9.099/95. Intimem-se.

Operação	Onde Ocorre
Edit	I – RELATÓRIO Dispensado, a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. -> O processo é dispensado, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.
Edit	II – FUNDAMENTAÇÃO O objeto da lide consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos para a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal. -> A lide trata se a parte autora tem direito ao benefício assistencial descrito na Constituição.
Edit	Tal benefício será devido na base de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida pela família. -> Esse benefício é dado a pessoas com deficiência ou idosas que não têm meios para custear sua vida.
Edit	Para fins de concessão do benefício, a Lei n.o 8.742/93... §§ 2º, 3º e 10... descreve como portador de deficiência a pessoa com impedimento de longo prazo por no mínimo 2 anos... -> Para ser considerada portadora de deficiência, a pessoa deve ter um impedimento de longo prazo, pelo menos por dois anos.
Merge / Edit	Quanto ao aspecto da miserabilidade do núcleo familiar... -> E para ser considerada família incapaz, a renda média da família não pode superar 1/4 do salário mínimo.
Edit + Merge + Delete	No caso sob luzes, foi realizada prova pericial, concluindo o perito do juízo, de forma clara e fundamentada, que a demandante é portadora Transtorno Esquizoafetivo tipo misto há 5 anos, sendo incapaz total e permanentemente -> No caso, foi feita uma perícia que comprovou que a demandante tem Transtorno Esquizoafetivo há 5 anos e é portadora de deficiência.
Merge / Edit	Análise da renda familiar, composição familiar (dois filhos, companheiro), bolsa-família, salário do companheiro, bens da casa -> Porém, apesar disso, a renda da família, quando dividida entre todos os membros, não é inferior ao limite exigido. A parte autora mora com dois filhos menores e não tem renda, mas também vive com um companheiro que recebe benefício do 'bolsa-família' e tem outra fonte de renda. Além disso, a casa tem itens básicos como TV, geladeira, forno, etc., indicando que a família não está em situação de pobreza.
Edit	Conclusão sobre improcedência do pedido -> Por isso, o pedido da parte autora é improcedente.
Delete	“Para fins de concessão do benefício, a Lei n.o 8.742/93, editada para regulamentar o dispositivo constitucional, no art. 20, §§ 2.º, 3.º e 10, descreve como portador de deficiência a pessoa com impedimento de longo prazo por no mínimo 2 (dois) anos e, como família incapaz de prover a manutenção, aquela cuja renda ‘per capita’ não supere 1/4 do salário mínimo.” -> Trechos juridicos removidos.

Operação	Onde Ocorre
Delete	Trechos dos §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei 8.742/93, incluindo definições extensas sobre deficiência e impedimento de longo prazo.
Delete	Detalhes do mandado de verificação: “reside também com companheiro e que percebe benefício do bolsa-família no valor de R\$ 134,00 mensais... companheiro possui vínculo empregatício e auferia mensalmente R\$ 752,50...”
Delete	Outras menções a anexos e números específicos de documentos (anexos 11, 31, 32, 35)

Frase 11

Original:

SENTENÇA Relatório dispensado, consoante permissivo encartado no art. 38 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais por força da norma de extensão hospedada no art. 1o da Lei no 10.259/2001. Formulou a parte autora pedido alternativo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Insurge-se o INSS contra a concessão do benefício, argumentando que a doença que acomete a autora é anterior à sua nova filiação ao Regime Geral da Previdência, incidindo, no caso, a vedação constante dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei no 8.213/91. No caso vertente, observo que a autora contribuiu para a Previdência Social até 31 de maio de 1976 e, depois desse período, teria voltado a contribuir em outubro de 2008, mantendo-se as contribuições até fevereiro de 2009(v. anexo 2). Outrossim, nos termos do laudo pericial, a demandante sofre de poliartrite, bem como apresenta seqüelas de infarto cerebral. Nesse contexto, conclui a perita que a autora apresenta incapacidade total e temporária desde 22 de janeiro de 2009(v. laudo pericial - anexo 10). Ora, não há como aplicar a vedação dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei no 8.213/91. Isso porque a autora passou a contribuir novamente para a previdência social antes da incapacidade apresentada(boa-fé), e cumpriu a carência mínima necessária (4 meses) ao deferimento do benefício (10/2008 a 02/2009). Dessa forma, considerando o número de contribuições vertidas pela parta autora, e caracterizada a incapacidade total e temporária, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-doença. Isso posto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doençada parte demandante, com DIB em 09/03/2009 (data do requerimento administrativo), bem como a pagar as prestações atrasadas, corrigidas monetariamente com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se, conforme as disposições da Lei n. 10.259/2001. Recife, 05 de agosto de 2009.

Paráfrase:

A sentença diz que o relatório não precisa ser feito, conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, que também aplica-se aos Juizados Especiais. A parte que pede ajuda por doença ou invalidez argumenta que a doença é antes de sua nova participação no Regime Geral da Previdência, o que proíbe a concessão do benefício. No entanto, a autora contribuiu para a previdência até 31 de maio de 1976 e voltou a contribuir em outubro de 2008, mantendo as contribuições até fevereiro de 2009. O laudo pericial mostra que ela tem poliartrite e sequelas de infarto cerebral, o que leva à conclusão de incapacidade total e temporária desde 22 de janeiro de 2009. Por isso, a vedação não se aplica porque a autora contribuiu novamente antes da incapacidade e cumpriu a carência mínima. Portanto, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença. A sentença diz que o INSS deve conceder o benefício com data de início em 9 de março de 2009, pagar as

prestações atrasadas com correção e juros de 1% ao mês. Não há custas nem honorários advocatícios. Recomenda-se seguir as leis aplicáveis. Data: 5 de agosto de 2009.

Operação	Onde Ocorre
Edit	Relatório dispensado, consoante permissivo encartado no art. 38 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais por força da norma de extensão hospedada no art. 1o da Lei no 10.259/2001. -> O relatório não precisa ser feito, conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, que também aplica-se aos Juizados Especiais.
Edit	Formulou a parte autora pedido alternativo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. -> A parte que pede ajuda por doença ou invalidez...
Edit	Insurge-se o INSS contra a concessão do benefício, argumentando que a doença que acomete a autora é anterior à sua nova filiação ao Regime Geral da Previdência, incidindo, no caso, a vedação constante dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único, ambos da Lei no 8.213/91. -> Argumenta que a doença é antes de sua nova participação no Regime Geral da Previdência, o que proíbe a concessão do benefício.
Delete	constante dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único
Edit	a autora contribuiu para a Previdência Social até 31 de maio de 1976 e, depois desse período, teria voltado a contribuir em outubro de 2008, mantendo-se as contribuições até fevereiro de 2009 -> A autora contribuiu para a previdência até 31 de maio de 1976 e voltou a contribuir em outubro de 2008, mantendo as contribuições até fevereiro de 2009.
Edit	nos termos do laudo pericial, a demandante sofre de poliartrrose, bem como apresenta sequelas de infarto cerebral... -> O laudo pericial mostra que ela tem poliartrrose e sequelas de infarto cerebral, o que leva à conclusão de incapacidade total e temporária desde 22 de janeiro de 2009.
Edit	Ora, não há como aplicar a vedação dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único... -> Por isso, a vedação não se aplica porque a autora contribuiu novamente antes da incapacidade e cumpriu a carência mínima.
Delete	a vedação dos arts. 42, §2o e 59, parágrafo único
Edit	julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença... -> Portanto, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença. A sentença diz que o INSS deve conceder o benefício com data de início em 9 de março de 2009, pagar as prestações atrasadas com correção e juros de 1% ao mês.
Edit	Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se... -> Não há custas nem honorários advocatícios. Recomenda-se seguir as leis aplicáveis.
Delete	art. 55 da Lei no 9.099/95

Frase 12

Original:

"SENTENÇA: Vistos etc. Relatório dispensado. Cuida-se de pedido de aposentadoria por idade, sob a alegação da qualidade de segurada especial. NO caso, segundo declaração do INCRA, a autora é assentada desde 2002, sendo início de prova material. Embora não atinja todo o período, não é razoável supor que tenha sido assentada pessoa que nunca trabalhou na agricultura. Em audiência, o depoimento da parte autora e de sua testemunha foi bastante convincente, de que sempre trabalhou na agricultura. O INSS alegou que seu marido teria vínculos urbanos. Ocorre que, em audiência, convincentemente, a autora e sua testemunha afirmaram que a autora é separada de fato, e mora com outra pessoa, que inclusive é assentado na mesma área, vivendo todo o grupo familiar do que ganha há agricultura. Sendo assim, julgo procedente o pedido postulado pela parte autora, pelo que determino a concessão do benefício de aposentadoria rural com DIB = DER e DIP na data do trânsito em julgado. Condeno a parte ré ao pagamento de prestações vencidas até então, que será liquidada na fase de execução. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. No caso de interposição de recurso nominado pela parte autora/ré, deverão ser acolhidas como contrarrazões a manifestação contida na petição inicial/contestação já apresentada pela parte, remetendo-se os autos imediatamente à Turma Recursal. As partes saem intimadas. Dispensa de registro físico. Recife-PE, 23 de novembro de 2009.

Paráfrase:

"SENTENÇA: O caso envolve um pedido de aposentadoria por idade, com base na qualificação de segurada especial. A autora foi assentada desde 2002, o que marca o início da prova material. Embora não se aplique a todo o período, não é razoável supor que alguém nunca tenha trabalhado na agricultura e esteja assentada. Durante a audiência, o depoimento da autora e de sua testemunha foi convincente, indicando que ela sempre trabalhou na agricultura. O INSS alegou que seu marido tinha vínculos urbanos, mas durante a audiência, a autora e sua testemunha demonstraram que ela está separada e mora com outra pessoa, que também é assentada na mesma área, vivendo como um grupo familiar que ganha da agricultura. Por isso, o pedido da autora é acatado, e será concedido o benefício de aposentadoria rural com DIB = DER e DIP na data do trânsito em julgado. A parte ré deve pagar as prestações vencidas até então, que serão pagas na fase de execução. Não há custas nem honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Se a autora interpor recurso nominado, os argumentos já apresentados serão considerados contrarrazões e os autos serão remetidos imediatamente à Turma Recursal. As partes saem intimadas. Dispensa de registro físico. Recife-PE, 23 de novembro de 2009."

Operação	Onde Ocorre
Delete	SENTENÇA: Vistos etc. Relatório dispensado.
Edit	Cuida-se de pedido de aposentadoria por idade, sob a alegação da qualidade de segurada especial. -> O caso envolve um pedido de aposentadoria por idade, com base na qualificação de segurada especial.
Edit	Segundo declaração do INCRA, a autora é assentada desde 2002, sendo início de prova material. -> A autora foi assentada desde 2002, o que marca o início da prova material.
Edit	Embora não atinja todo o período, não é razoável supor que tenha sido assentada pessoa que nunca trabalhou na agricultura. -> Embora não se aplique a todo o período, não é razoável supor que alguém nunca tenha trabalhado na agricultura e esteja assentada.

Operação	Onde Ocorre
Edit	Em audiência, o depoimento da parte autora e de sua testemunha foi bastante convincente, de que sempre trabalhou na agricultura. -> Durante a audiência, o depoimento da autora e de sua testemunha foi convincente, indicando que ela sempre trabalhou na agricultura.
Delete / Merge / Split	O INSS alegou que seu marido teria vínculos urbanos. -> Parte resumida e incorporada a uma frase maior sobre a separação e convívio com outra pessoa.
Merge / Split / Edit	Ocorre que, em audiência, convincentemente, a autora e sua testemunha afirmaram que a autora é separada de fato, e mora com outra pessoa, que inclusive é assentado na mesma área, vivendo todo o grupo familiar do que ganha há agricultura. -> 1) O INSS alegou que seu marido tinha vínculos urbanos; 2) mas durante a audiência, a autora e sua testemunha demonstraram que ela está separada e mora com outra pessoa, que também é assentada na mesma área, vivendo como um grupo familiar que ganha da agricultura.
Edit	Condeno a parte ré ao pagamento de prestações vencidas até então, que será liquidada na fase de execução. -> A parte ré deve pagar as prestações vencidas até então, que serão pagas na fase de execução.
Edit	Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. -> Não há custas nem honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95.
Delete / Edit	No caso de interposição de recurso nominado pela parte autora/ré, deverão ser acolhidas como contrarrazões a manifestação contida na petição inicial/contestação já apresentada pela parte, remetendo-se os autos imediatamente à Turma Recursal. -> Se a autora interpor recurso nominado, os argumentos já apresentados serão considerados contrarrazões e os autos serão remetidos imediatamente à Turma Recursal.

Frase 13

Original:

SENTENÇA I – Relatório Dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, aplicado ao caso por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001. II – Fundamentação Mérito Cuida-se de ação especial de natureza previdenciária proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na qual a parte autora objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure a concessão do benefício de pensão por morte com o pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo/óbito do ex-segurado instituidor. Inicialmente, insta mencionar que se aplicará ao caso, por força do princípio tempus regit actum, a legislação previdenciária vigente à época do fato gerador do benefício ora almejado. Assim, tendo o óbito do instituidor da pensão ocorrido em 03/04/2016 (anexo no. 7), serão adotadas as disposições da Lei no. 8.213/1991, com as alterações trazidas pelas Leis no. 13.135/2015 e no. 13.183/2015. A teor do disposto no art. 74 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é o benefício a que fazem jus os dependentes do segurado que vier a falecer. Em princípio, no que concerne à especificação de dependentes, o art. 16, caput, incisos I a II, e §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/91, elenca o seguinte rol de beneficiários: “Art. 16 São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na Condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) § 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal. § 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” (Grifos Acrescidos). Para a concessão desse benefício não se exige tempo mínimo de contribuição, tampouco o preenchimento de idade mínima. Faz-se necessário, para tanto, que o evento morte tenha ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, salvo se o falecido houvesse implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria, ou se por meio de parecer médico-pericial ficasse reconhecida a existência de incapacidade permanente do falecido dentro do “período de graça”. Entretanto, em relação os cônjuges e companheiros, para que o período de percepção do benefício seja maior do que 4 (quatro) meses, é necessário que o segurado instituidor tenha vertido pelo menos 18 (dezoito) contribuições mensais e que o casamento/união estável tenha duração mínima de 2 (dois) anos, ressalvados os casos de invalidez ou deficiência, nos termos do inciso V do art. 77, verbis: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2oO direito à percepção de cada cota individual cessará:(Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (...) V - para cônjuge ou companheiro:(Incluído pela Lei no 13.135, de 2015) (...) b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. (Grifos acrescidos). Assim, o prazo de duração da pensão por morte devida ao cônjuge, companheiro ou companheira, será calculado de acordo com os seguintes parâmetros: a) se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado, o benefício será mantido por 4 (quatro) meses; b) se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável, o benefício será mantido de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, conforme disposto na tabela abaixo: Idade do Cônjuge ou Companheiro na Data do Óbito do instituidor Duração do Benefício 44 anos ou mais vitalícia 41a 43 anos 20 anos 30a 40 anos 15 anos 27a 29 anos 10 anos 21a 26 anos 6 anos 21 anos ou menos 3 anos Tais considerações, passo a analisar os requisitos relativos à concessão do benefício de pensão por morte no caso concreto. Do óbito O óbito do Sr. José Ronaldo de Souza, ocorrido em 03/04/2016, está certificado no anexo no. 2, fl. 5. Da qualidade de segurado A questão não é objeto de controvérsia nos autos, tendo em vista que o INSS reconheceu a qualidade de segurado urbano do falecido (anexo no.12, fl.34) Da qualidade de dependente No que concerne à especificação de dependentes, o art. 16, caput, inciso I, da Lei n.º 8.213/91 enuncia que se constituem como dependentes do segurado as seguintes pessoas: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Nesse tocante, o § 4.o do mesmo artigo reza que: a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Pois bem, no caso em apreço, as provas trazidas aos autos comprovam a existência da união estável havida entre o Sr. José Ronaldo de Souza e a Sra. Antônia Alves do Santos. Com efeito, como início de prova material, consta nos autos: 1) Declaração emitida pela Industria Técnica de Borrachas LTDA, comprovando que a autora e o de cujus trabalharam contemporaneamente na empresa (2010 a 2014), e que residiam à Rua Assumpta Sabatini Rossi, no 1170, Bairro Batistini, São Bernardo do Campo/SP; 2) diversos comprovantes de endereço comum na Estr. Assumpta Sabatini Rossi, no 1170, Bairro Batistini, São Bernardo do Campo/SP; 3) comprovantes de endereço comum na Rua Francisco Clovis Macedo, no 185, Bairro Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE; 4) Declaração emitida pelo Sr. Mateus Miranda dos Santos, ex-esposo da autora, declarando já estar separado de fato desta há 12 anos. Em seu depoimento pessoal, a autora informou que viveu com o falecido durante 6(seis) anos, mas que não tiveram filhos. Afirmou que se conheceram no estado de São Paulo e lá trabalhavam na mesma empresa. Esclareceu que residiram em São Bernardo do Campo/SP durante 4(quatro) anos e após esse período mudaram para Juazeiro do Norte/CE, onde viveram juntos até a data do óbito do de cujus. O depoimento da testemunha mostrou-se seguro e em perfeita sintonia com o conjunto fático-probatório encontrado nos autos, concluindo que a convivência marital entre a autora e o falecido perdurou até a ocorrência do óbito. Do Prazo de Duração do Benefício Tendo sido comprovado que o óbito do instituidor ocorreu depois de vertidas mais de 18 (dezoito) contribuições mensais (CTPS - anexo n.o 3 e CNIS - anexo n.o 15) e mais de 2 (dois) anos de união estável, a pensão por morte devida à promovente terá duração de 15 (quinze) anos, vez que esta possuía 40 (quarenta) anos de idade na data do fato gerador do benefício (DN: 29/06/1975 - anexo n.o 2). Dos Valores Atrasados A pensão por morte é devida a partir da data do óbito (D.Ó.: 03/04/2016), em consonância com o art. 74, I, da Lei n.o 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.183/2015, pois o pedido fora apresentado na via administrativa antes de noventa dias do falecimento do instituidor (DER: 28/04/2016 – anexo n.o 2). Da Tutela Antecipada Quanto à antecipação dos efeitos da tutela saliento que, por força do art. 4.o da Lei n.o 10.259/01, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar danos de difícil reparação. Forçoso atentar para o sentido teleológico do dispositivo, vez que, evidentemente, abrange as medidas liminares e as antecipações de tutela. Sendo assim, independentemente de eventual pedido de tutela antecipatória, creio que o risco de dano irreversível mostra-se evidente, pois impor o ônus à parte autora da espera do trânsito em julgado da sentença, para só então vir a usufruir do benefício de pensão por morte, implica ameaça de prejuízo concreto e real à sua manutenção, sem falar que se trata de verba de natureza alimentar. III – Dispositivo À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a: a) conceder o benefício de pensão por morte à parte autora, pelo prazo de 15(quinze) anos, com Renda Mensal Inicial – RMI no valor de R\$2.385,91 (Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) e DIB em 03/04/2016 (data do óbito – anexo n.o 2), devendo ser implantado a partir deste mês (DIP: 01/12/2016), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação deste decurso, dada a antecipação da tutela ora concedida, sob pena de cominação de multa diária; e b) pagar as parcelas em atraso, a partir da data do óbito, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial. Sem custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 1.o da Lei n.o 10.259/01 c/c os arts. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95. Publique-se, registre-se e intemem-se, observando as disposições da Lei no. 10.259/2001. Interposto recurso voluntário,

movimentem-se os autos para a Turma Recursal de Fortaleza. Do contrário, arquivem-se com baixa na distribuição. Juazeiro do Norte/CE, data supra. DÉBORA AGUIAR DA SILVA SANTOS

Paráfrase:

I – Relatório Dispensado: De acordo com a Lei 9.099/95, o relatório não será feito, pois o caso segue a Lei 10.259/2001.

II – Fundamentação: A ação busca conceder pensão por morte para a autora, contra o INSS. O benefício é para dependentes do segurado falecido. O óbito ocorreu em 3/4/2016. A lei vigente na época do fato será aplicada.

A pensão por morte é para dependentes como cônjuge, companheiro, ou filhos menores. Para o cônjuge ou companheiro, a duração da pensão depende de quantas contribuições foram pagas e quanto tempo durou a união estável. Se houver mais de 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união, a pensão dura conforme a idade do beneficiário.

No caso concreto, o óbito ocorreu após 18 contribuições e 2 anos de união estável. A autora tem 40 anos, então a pensão durará 15 anos.

A pensão começa a partir da data do óbito (3/4/2016). O pagamento das parcelas em atraso será feito com juros e correção monetária.

III – Decisão: Condeno o INSS a conceder a pensão por morte pela duração de 15 anos, com valor inicial de R\$2.385,91. As parcelas em atraso devem ser pagas com juros e correção monetária. Não há custas nem honorários advocatícios.

Publique-se, registre-se e intimem-se os autos. Se houver recurso, movam para a Turma Recursal de Fortaleza. Caso contrário, arquite-se.

Operação	Onde Ocorre
Edit	I – Relatório Dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, aplicado ao caso por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001. -> De acordo com a Lei 9.099/95, o relatório não será feito, pois o caso segue a Lei 10.259/2001.
Delete	Inicialmente, insta mencionar que se aplicará ao caso, por força do princípio tempus regit actum...
Edit + Delete	Do óbito O óbito do Sr. José Ronaldo de Souza, ocorrido em 03/04/2016 -> O óbito ocorreu em 3/4/2016.
Merge + Edit + Delete	Explicações legais detalhadas sobre dependentes, contribuições, duração do benefício, tabela de idade, artigos 16, 74, 77 da Lei 8.213/91 -> A pensão por morte é para dependentes como cônjuge, companheiro, ou filhos menores. Para o cônjuge ou companheiro, a duração da pensão depende de quantas contribuições foram pagas e quanto tempo durou a união estável. Se houver mais de 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união, a pensão dura conforme a idade do beneficiário.
Merge / Edit	Análise do caso concreto: comprovação do óbito, união estável, idade da autora -> No caso concreto, o óbito ocorreu após 18 contribuições e 2 anos de união estável. A autora tem 40 anos, então a pensão durará 15 anos.

Operação	Onde Ocorre
Merge / Edit	Dos Valores Atrasados, Da Tutela Antecipada, regras detalhadas de RMI, DIP, DIB -> A pensão começa a partir da data do óbito (3/4/2016). O pagamento das parcelas em atraso será feito com juros e correção monetária.

Frase 14

Original:

TERMO DE AUDIÊNCIA Ação Especial Cível Processo no:0522945-38.2013.4.05.8100 Autor (a): José Ferreira Vieira Advogado (a): Eliezer Guilherme de Oliveira Junior(CE008575), Sandra Regina Paz Lima (CE009139) Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Procurador (a) do INSS: Erica Paes Cavalcante Audiência realizada no dia: 11/03/2014 às 11:30 Presentes o MM. Juiz Federal Substituto em auxílio a 14a Vara Federal, da Seção Judiciária do Ceará, MARCOS ANTÔNIO MENDES DE ARAÚJO FILHO, assim como as partes acima nominadas, foi aberta a presente AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a parte autora e testemunha, Sra. Maria Iolanda Rebouças e Silva, portadora do RG n. 2001002123702 SSP-CE, consoante arquivos, gravados integralmente em MP3. A seguir, o INSS reconheceu o direito da parte autora ao benefício de Aposentadoria por Idade. Desta forma, propôs a sua implantação a partir da data do ajuizamento da ação, com DIB em 25/11/2013 e com DIP em 01/03/2014 e pagamento de 70% (setenta por cento) do valor correspondente aos atrasados, por meio de RPV, conforme planilha elaborada pela Contadoria deste Juízo que segue anexa aos autos. O INSS compromete-se a implantar o benefício no prazo de 20 (vinte) dias, a partir desta data. A parte autora aceitou os termos do acordo, renunciando a quaisquer outras parcelas oriundas do objeto desta ação. As partes, por fim, renunciaram expressamente ao prazo recursal. Por fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença (TIPO B) em mesa: Considerando a transação efetivada pelas partes, homologo por sentença o presente acordo para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n.º 9099/95, c/c o art. 1º da Lei n.º 10.259/2001. Expeça-se a competente RPV. Sem custas e honorários advocatícios. Dê-se baixa na distribuição e archive-se. Publicada a sentença em mesa. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente audiência. MARCOS ANTÔNIO MENDES DE ARAÚJO FILHO Juiz Federal Substituto

Paráfrase:

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – Processo n. 0522945-38.2013.4.05.8100. Autor: José Ferreira Vieira. Advogados: Eliezer Guilherme de Oliveira Junior e Sandra Regina Paz Lima. Réu: INSS. Audiência realizada em 11/03/2014 às 11:30. Presentes o juiz Marcos Antônio Mendes de Araújo Filho, os advogados e as partes. Foi aberta a audiência. A parte autora foi ouvida, assim como a testemunha Maria Iolanda Rebouças e Silva. O INSS reconheceu o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por idade. Propôs implantar o benefício a partir do momento em que a ação foi apresentada, com data inicial de 25/11/2013 e data de início de pagamento de 01/03/2014. O INSS compromete-se a implantar o benefício nos próximos 20 dias. A parte autora aceitou os termos do acordo, renunciando a outras parcelas. As partes renunciam ao prazo recursal. O juiz homologou o acordo e emitiu a sentença. A sentença exige que se expeça a RPV, sem custas e honorários advocatícios. Dê-se baixa na distribuição e archive-se. A sentença foi publicada. Nada mais havia a tratar. A audiência foi encerrada. Juiz: Marcos Antônio Mendes de Araújo Filho.

Operação	Onde Ocorre
Edit + Delete	TERMO DE AUDIÊNCIA Ação Especial Cível Processo no:0522945-38.2013.4.05.8100 Autor (a): José Ferreira Vieira Advogado (a): Eliezer Guilherme de Oliveira Junior(CE008575), Sandra Regina Paz Lima (CE009139) Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Procurador (a) do INSS: Erica Paes Cavalcante -> AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – Processo n. 0522945-38.2013.4.05.8100. Autor: José Ferreira Vieira. Advogados: Eliezer Guilherme de Oliveira Junior e Sandra Regina Paz Lima. Réu: INSS.
Edit	Audiência realizada no dia: 11/03/2014 às 11:30 Presentes o MM. Juiz Federal Substituto... -> Audiência realizada em 11/03/2014 às 11:30. Presentes o juiz Marcos Antônio Mendes de Araújo Filho, os advogados e as partes.
Merge / Edit	Foi aberta a presente AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. -> Incorporado à frase anterior
Edit	Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a parte autora e testemunha... -> A parte autora foi ouvida, assim como a testemunha Maria Iolanda Rebouças e Silva.
Edit	O INSS compromete-se a implantar o benefício no prazo de 20 (vinte) dias... -> O INSS compromete-se a implantar o benefício nos próximos 20 dias.
Edit + Delete	A parte autora aceitou os termos do acordo, renunciando a quaisquer outras parcelas oriundas do objeto desta ação. -> A parte autora aceitou os termos do acordo, renunciando a outras parcelas.
Edit	As partes, por fim, renunciaram expressamente ao prazo recursal. -> As partes renunciaram ao prazo recursal.
Edit	Por fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença (TIPO B) em mesa: Considerando a transação efetivada pelas partes, homologo por sentença o presente acordo para que produza seus efeitos legais... -> O juiz homologou o acordo e emitiu a sentença.
Merge / Edit + Delete	Expeça-se a competente RPV. Sem custas e honorários advocatícios. Dê-se baixa na distribuição e archive-se. Publicada a sentença em mesa. -> A sentença exige que se expend a RPV, sem custas e honorários advocatícios. Dê-se baixa na distribuição e archive-se. A sentença foi publicada.
Edit	Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente audiência. -> Nada mais havia a tratar. A audiência foi encerrada.
Delete	nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n.o 9099/95, c/c o art. 1o da Lei n.o 10.259/2001

Frase 15

Original:

SENTENÇA HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a avença proposta no anexo 25 e aceita no anexo 29, que consiste na concessão do benefício de amparo social à pessoa com deficiência (Espécie 87), com DIB=DER=21.06.2017 (NB: 703.174.537-4) e DIP=01.03.2019;

pagamento de 70% (setenta por cento) do valor dos atrasados com correção nos termos da lei no 11.960/2009, mediante requisição de pequeno valor (RPV As parcelas devidas à parte promovente, nos termos do acordo aceito e proposto, totalizaram R\$ 13.966,51, consoante planilha apresentada pela Contadoria deste Juízo (vide anexo 30). ISTO POSTO, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas, sem honorários (art. 55, da Lei no. 9.099/95). Intimem-se as partes desta decisão. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva RPV e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Paráfrase:

A sentença homologa a conciliação proposta nos anexos 25 e 29, que concede o benefício de amparo social a uma pessoa com deficiência (Espécie 87), com DIB=DER=21.06.2017 (NB: 703.174.537-4) e DIP=01.03.2019. O pagamento será de 70% do valor dos atrasados, corrigido conforme a Lei 11.960/2009, mediante requisição de pequeno valor (RPV). As parcelas devidas à parte promovente totalizaram R\$ 13.966,51, conforme a planilha da Contadoria (anexo 30). Considerando isso, o processo é resolvido com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95). As partes devem ser intimadas. Após o trânsito em julgado, será expedida a RPV e os autos serão arquivados com baixa na distribuição. Publique-se e registre-se. Intimem-se.

Operação	Onde Ocorre
Edit	HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a avença proposta no anexo 25 e aceita no anexo 29 -> A sentença homologa a conciliação proposta nos anexos 25 e 29
Edit	que consiste na concessão do benefício de amparo social à pessoa com deficiência (Espécie 87), com DIB=DER=21.06.2017 (NB: 703.174.537-4) e DIP=01.03.2019 -> que concede o benefício de amparo social a uma pessoa com deficiência (Espécie 87), com DIB=DER=21.06.2017 (NB: 703.174.537-4) e DIP=01.03.2019
Edit	pagamento de 70% (setenta por cento) do valor dos atrasados com correção nos termos da lei no 11.960/2009, -> O pagamento será de 70% do valor dos atrasados, corrigido conforme a Lei 11.960/2009, mediante requisição de pequeno valor (RPV)
Edit	As parcelas devidas à parte promovente, nos termos do acordo aceito e proposto, totalizaram R\$ 13.966,51, consoante planilha apresentada pela Contadoria deste Juízo (vide anexo 30) -> As parcelas devidas à parte promovente totalizaram R\$ 13.966,51, conforme a planilha da Contadoria (anexo 30)
Edit	ISTO POSTO, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC -> Considerando isso, o processo é resolvido com fundamento no art. 487, III, b, do CPC
Edit	Intimem-se as partes desta decisão -> As partes devem ser intimadas
Edit / Merge	Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva RPV e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição -> Após o trânsito em julgado, será expedida a RPV e os autos serão arquivados com baixa na distribuição

Frase 16

Original:

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte requerida informou a existência de transação acerca do objeto da presente ação. Os documentos de anexos 9 e 10 comprovam tal circunstância.

Paráfrase:

Ao analisar os autos, nota-se que a parte requerida informou sobre uma transação relacionada ao objeto da ação. Os documentos anexos 9 e 10 confirmam essa informação.

Operação	Onde Ocorre
Edit	Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte requerida informou a existência de transação acerca do objeto da presente ação. -> Ao analisar os autos, nota-se que a parte requerida informou sobre uma transação relacionada ao objeto da ação.
Edit	Os documentos de anexos 9 e 10 comprovam tal circunstância. -> Os documentos anexos 9 e 10 confirmam essa informação.

Frase 17

Original:

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação especial proposta por ANA PAULA DA SILVA contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A, objetivando a indenização por danos morais em virtude de falha em operação realizada por meio de caixa eletrônico. Sustenta na inicial, em suma, que no dia 05 de outubro de 2012, consignou no sistema da CAIXA, por meio de caixa eletrônico administrado pela segunda ré, a opção de saque do valor de R\$900,00 (novecentos reais). Ocorre que a quantia não foi liberada pelo equipamento, fato que teria causado à demandante prejuízo de ordem moral, haja vista que o problema apenas foi solucionado após 21 (vinte e um) dias pela empresa privada ré, depois do vencimento de diversas contas que intentaria quitar com o valor referido. Em razão disso, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. A CEF, na contestação, suscita preliminar de ilegitimidade ad causam e, no mérito, afirma não ter cometido qualquer ilegalidade, nem concorrido para o suposto prejuízo do autor, motivo pelo qual devem os pedidos da prefacial ser julgados improcedentes. Citada, a TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. contestou a ação, aduzindo a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, a total improcedência do pedido em virtude de já haver sido o problema solucionado. Eis o relatório. Passo a decidir. I – Preliminarmente É cediço que a legitimidade passiva consiste na possibilidade, in abstracto, de aos réus ser imposto dever jurídico correlato à pretensão veiculada na peça vestibular. Da narrativa da exordial, é possível concluir que, abstratamente, os fatos aduzidos concernem à responsabilidade por danos causados ao autor que, possivelmente, teriam sido causados por atos praticados pelas rés. A análise das condições da ação não condiz com a verificação da procedência do alegado na incial, mas tão-somente com a possibilidade lógico-jurídica da decisão sobre tal mérito, de modo que entendo perfeitamente possível seu julgamento. Sendo assim, não assiste razão à CEF e à TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. Passo à análise do mérito. II – Mérito O cerne da questão cinge-se à constatação de prejuízo em virtude da falha na prestação de serviço relacionado à atividade bancária. Ora, são requisitos da responsabilização civil: a) ato ilícito (causa); b) dano (conseqüência); c) nexo causal entre o ato/fato e a lesão; d) culpa ou dolo (dispensados no caso de responsabilidade objetiva). No presente caso, entendo que restou cabalmente demonstrado o prejuízo moral indenizável suportado pela demandante. Isso porque, em que pese reconhecida

administrativamente a falha técnica no equipamento de caixa eletrônico administrado pela empresa privada ré, o imbróglio restou resolvido tão-somente 21 (vinte e um) dias após o evento danoso. Ora, demonstra a demandante, por meio dos anexos 6 e seguintes, diversas contas com vencimentos datados entre o dia do saque malogrado, 05/10/2012 e datada do ressarcimento por parte da CEF, no dia 26/10/2012. Cumpre consignar, outrossim, que os extratos (anexo 17) demonstram que a autora continha em sua conta apenas o saldo de R\$3,32 (três reais e trinta e dois centavos) antes de recebido um TEV de R\$900,00 (novecentos reais), valor este objeto do saque frustrado, corroborando a narrativa de que a quantia era de suma importância para a quitação de seus débitos. Diante desses fatos, imperioso reconhecer que a não realização do saque, apesar de efetivamente descontado o valor em sua conta corrente, em data antes do vencimento de diversas despesas, têm o condão de gerar prejuízo emocional que exorbita o mero dissabor, caracterizando de forma cabal o instituto do dano moral indenizável. Incabível a alegação da segunda ré, em sede contestatória, no sentido de que, pelo fato de ter operado de boa-fé, resolvendo o imbróglio, não seria possível a sua responsabilização, muito embora o reconhecimento do problema e a diligência junto à CEF no intuito de promover o ressarcimento possa ser considerado para fins de fixação do quantum indenizatório. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço (CDC), não se faz necessária a demonstração de dolo ou culpa, mas tão somente a comprovação da falha técnica de equipamento administrado pela ré, do dano e do nexo causal entre ambos. Sendo assim, entendo que restaram plenamente demonstrados todos os requisitos necessários à configuração da retromencionada responsabilidade em relação à ré TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. É sabido que a indenização por danos morais cumpre as seguintes finalidades: 1. compensatória: visando a amenizar o constrangimento sofrido pelo indivíduo; 2. punitiva: objetivando sancionar o autor do dano pela conduta ilícita praticada. Diante dessas finalidades, o valor da indenização não deve ser tão alto que venha a importar numa forma de enriquecimento ilícito para a vítima, nem tão baixo que não se mostre capaz de punir o autor do dano. No caso em análise, deve ser considerado o constrangimento suportado pelo autor em virtude da expectativa frustrada de sacar valores de sua conta corrente e do fato de o vencimento de diversos de seus débitos ter se configurado em data posterior à falha técnica e anterior ao ressarcimento. Deve ser considerado, outrossim, a boa-fé da ré, que, apesar da demora de 21 (vinte e um) dias, solucionou o imbróglio, bem como o decurso de largo lapso temporal desde a ocorrência do evento. Diante desse contexto, fixo, equitativamente, o valor da indenização em R\$ 1.000,00 (mil reais). III – Dispositivo Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na inicial, para condenar a parte ré a pagar à demandante o montante de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente à indenização pelos danos morais suportados. Aos valores de indenização por dano moral deve ser acrescido correção monetária, desde a data desta sentença, pelo Manual de Cálculos da JF, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (05/10/2012), nos termos da Súmula 54 do STJ[1]. Sem custas, nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimações na forma da Lei no 10.259/2001. Liz Corrêa de Azevedo

Paráfrase:

A ação é proposta por Ana Paulinha Silva contra a Caixa Econômica Federal (CEF) e uma empresa chamada Tecnologia Bancária S.A., pedindo indenização por danos morais devido a um problema em uma operação no caixa eletrônico. No dia 05 de outubro de 2012, ela tentou sacar R\$900,00, mas o dinheiro não foi liberado pelo equipamento. O problema só foi resolvido depois de 21 dias, e nesse período ela teve dificuldade em pagar contas. Por isso, pede que as empresas paguem por esse dano moral.

A CEF disse que não tem culpa e que o problema não foi causado por elas. A Tecnologia Bancária também alegou que não pode ser responsabilizada. Mas o juiz achou que as empresas podem ser responsabilizadas

pelo dano causado.

O juiz concluiu que houve prejuízo moral, pois a falha no caixa eletrônico deixou a cliente com problemas financeiros e emocionais. A indenização por danos morais foi fixada em R\$1.000,00, considerando o tempo de espera e a boa-fé da empresa. O valor deve ser ajustado para a data da sentença e cobrados juros de 1% ao mês desde o dia do problema. Não há custas nem honorários advocatícios.

Operação	Onde Ocorre
Delete	I – Preliminarmente é cediço que a legitimidade passiva consiste na possibilidade, in abstracto, de aos réus ser imposto dever jurídico correlato à pretensão veiculada na peça vestibular.
Delete	Ora, são requisitos da responsabilização civil: a) ato ilícito (causa); b) dano (consequência); c) nexo causal entre o ato/fato e a lesão; d) culpa ou dolo (dispensados no caso de responsabilidade objetiva).
Delete	Cumpre consignar, outrossim, que os extratos (anexo 17) demonstram que a autora continha em sua conta apenas o saldo de R\$3,32 (três reais e trinta e dois centavos) antes de recebido um TEV de R\$900,00 (novecentos reais), valor este objeto do saque frustrado, corroborando a narrativa de que a quantia era de suma importância para a quitação de seus débitos.
Delete	1. compensatória [...] 2. punitiva [...]
Edit	“Diante desses fatos, imperioso reconhecer que a não realização do saque [...] têm o condão de gerar prejuízo emocional que exorbita o mero dissabor [...]” → “O juiz concluiu que houve prejuízo moral, pois a falha no caixa eletrônico deixou a cliente com problemas financeiros e emocionais.”
Edit	“O montante de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente à indenização pelos danos morais suportados. Aos valores de indenização por dano moral deve ser acrescida correção monetária, desde a data desta sentença, pelo Manual de Cálculos da JF, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (05/10/2012), nos termos da Súmula 54 do STJ.” → “A indenização por danos morais foi fixada em R\$1.000,00, considerando o tempo de espera e a boa-fé da empresa. O valor deve ser ajustado para a data da sentença e cobrados juros de 1% ao mês desde o dia do problema.”
Merge	Diversas sentenças sobre contestação da CEF e da Tecnologia Bancária S.A., ilegitimidade e mérito. → “A CEF disse que não tem culpa e que o problema não foi causado por elas. A Tecnologia Bancária também alegou que não pode ser responsabilizada.”
Split	Parágrafo longo explicando todos os anexos, contas, datas, TEV, extratos. → Integrado em trecho resumido sobre o saque e problema de 21 dias.
Insert	— → “Não há custas nem honorários advocatícios.”

Frase 18

Original:

SENTENÇA: PREVIDENCIÁRIO.REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE.CONCESSÃO ENTRE 1977 E 1988.ART. 37, I a III E § 1o DO DECRETO N° 83.080/1979.TRANSFORMAÇÃO NO ART. 21, I, II E § 1o DO DECRETO

89.312/84.SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.EXCLUSÃO LEGAL DA CORREÇÃO

MONETÁRIA.ORTN.DESCAIMENTO.BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 28/04/1995 E COM COEFICIENTE DE CÁLCULO INFERIOR A 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. LEI 9.032/95. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO PARA 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. CABIMENTO. Vistos etc. I RELATÓRIO: Dispensado o relatório, ante o disposto no art. 38 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente à hipótese em face do contido no art. 1º da Lei 10.259/01. II FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de ação especial cível proposta em desfavor do INSS com a finalidade de revisar a RMI da parte autora, com o conseqüente pagamento das diferenças atrasadas e não prescritas. Postula-se, ainda, a majoração do coeficiente de cálculo para 100% (cem por cento) do salário de benefício, segundo os termos da Lei nº 9.032/1995. Inicialmente, mister se faz rejeitar a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que o seu exame confunde-se com o do meritum causae, no qual adentro desde já, à míngua de outras preliminares, antes, contudo, passo a analisar de ofício a prescrição quinquenal. 1. Da prescrição: Rejeito a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da propositura da ação, uma vez que elas não foram abrangidas pelo pedido autoral. 2. Da ORTN/OTN: A apuração da RMI deve basear-se na legislação vigente ao tempo da concessão do respectivo benefício.No presente caso, tal concessão se deu entre 1977 e 1988, parecendo, a uma vista desatenta, que ao caso se aplicaria o art. 1º da Lei 6.423/77, que determinava a aplicação da ORTN como índice de correção da expressão monetária de obrigação pecuniária, a incidir sobre os salários-de-contribuição utilizados como base de cálculo. Acontece, contudo, que os documentos anexados aos autos indicam que o benefício da parte autora, concedido em 1.12.1983, é a aposentadoria por invalidez, sendo, portanto, calculada na forma prevista no art. 37 do Decreto nº 83.080, de 29 de janeiro de 1979, cujo teor passo a reproduzir: Art. 37. O salário de benefício corresponde: I para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusão, a 1/12 (um doze avos) da soma dos salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses; II para as demais espécies de aposentadoria, 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês de afastamento da atividade, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em períodos não superior a 48 (quarenta e oito) meses; (REDAÇÃO ORIGINAL, alterada apenas em 8.7.1982 com a edição do Decreto nº 87.374) III para o abono de permanência em serviço a 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. Por outro lado, o § 1º do mesmo dispositivo legal dispunha que: § 1º Nos casos dos itens II e III, os salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses são previamente corrigidos, de acordo com coeficientes de reajustamento periodicamente indicados pelo órgão próprio do MPAS. Ora, a leitura de tal previsão normativa leva à conclusão de que somente deveria se aplicar correção monetária aos benefícios contidos nos incisos II e III.Por sua vez, sua interpretação a contrario sensu demonstra que aqueles elencados no inciso I, dentre os quais o concedido à parte demandante, não teriam os salários-de-contribuição reajustados.Apesar do absurdo, sob o ponto de vista ideológico, essa era a disposição legal.E se havia impedimento à aplicação da correção monetária, irrelevante é a regra a respeito do respectivo índice a ser utilizado. Note-se, de outra parte, que o critério de cálculo da RMI do benefício em questão continuou a ser mantido pela CLPS/84, tal como previsto no seu art. 21, I, II e § 1º, verbis: Art. 21. O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, tem seu valor calculado com base no salário-de-benefício, assim entendido: I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses; II - para as demais espécies de aposentadoria e para o abono de permanência em serviço, 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da

entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. § 1º Nos casos do item II, os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses são previamente corrigidos de acordo com índices estabelecidos pelo MPAS. No sentido do descabimento da revisão, em situações que tais, pacíficos são os nossos precedentes jurisprudenciais, conforme podemos observar a partir da leitura da seguinte decisão, oriunda do Egrégio STJ, assim ementada: PREVIDENCIÁRIO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO PENSÃO POR MORTE CORREÇÃO ORTN APLICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. - Para a aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio reclusão (art. 37, I, do Decreto no 83.080/79), de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, ante expressa vedação legal (art. 21, I, do Decreto no 89.312/84). Precedentes. - Recurso especial conhecido e provido. (in Resp 523907/SP, Quinta Turma, DJ 24/11/2003, pg. 367, Rel. Min. Jorge Scartezini). Por fim, insta acentuar que irrelevante seria qualquer correção dos 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos, uma vez que, em consonância com a legislação supra transcrita, somente estes eram levados em consideração para o cálculo da RMI. Em consequência, prejudicado resta o pedido de pagamento de diferenças atrasadas. 3. Da majoração do coeficiente de cálculo para 100% do salário-de-benefício: Pois bem. Em se tratando de benefício de prestações sucessivas, o deferimento do pleito não implica alterar a forma de cálculo inicial, revendo-se o ato de concessão, já que, embora esta tenha sido um ato único, seus efeitos perduram no tempo. Tal colocação, outrossim, não gera eficácia retroativa da Lei n. 9.032/95, mas apenas sua aplicação imediata, de modo a incidir sobre as prestações a serem pagas após sua vigência, ainda que a relação jurídica base lhe seja anterior. Por outro lado, além de preservar a essência do sistema previdenciário, qual seja, proteger o hipossuficiente, em favor do qual se deverá inclinar a interpretação em casos de dúvida, a linha ora adotada também protege o tratamento igualitário de todos os segurados, evitando a percepção de valores diferentes entre eles apenas em função da data do evento. Sem falar que a finalidade de Lei 9.032/95 foi de regular de modo geral as prestações da seguridade, não objetivando normatizar apenas os benefícios concedidos após a sua vigência. Note-se ainda que é descabida a alegação referente a majoração de benefício sem fonte de custeio, já que este foi previsto para a edição da Lei, tanto que o INSS nunca se utilizou do argumento para questionar as prestações concedidas administrativamente após a sua vigência. Insta acentuar que esta decisão não comete violação alguma ao art. 5º, XXXVI da Carta Magna. Primeiro porque tal dispositivo está contido no capítulo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, caracterizando-se como garantia obtida historicamente pelos indivíduos para proteção contra o Estado ou, ao menos, como imposição para que particulares respeitem os direitos dos próximos. Daí o porquê de não poder ele ser utilizado pelos entes públicos em detrimento dos indivíduos. Segundo, porque, ao garantir o ato jurídico perfeito, nossa Constituição quis trazer segurança aos negócios jurídicos, tais como descritos no Título I, do Livro III da Parte Geral do Código Civil de 2002, apenas se utilizando da palavra ato, por ser ela a então conhecida e prevista na legislação (Código Civil de 1916), não tendo a garantia nenhuma relação com a concessão de benefícios, que certamente não configura uma negociação. A nível jurisprudencial, a matéria é tão pacífica que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência baixou a Súmula 15, segundo a qual O valor mensal da pensão por morte concedida antes da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, deve ser revisado de acordo com a nova redação dada ao art. 75 da Lei 8.213/91. Mesma solução que devem receber os casos de aposentadoria por invalidez e especial. Finalizando, a motivação já exposta é mais que suficiente para decidir sobre todos os pedidos formulados pela parte, não havendo a menor necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos jurídicos exarados. Neste passo, atente-se para o teor da jurisprudência pátria: 1. Inexiste obrigação de o julgador discorrer sobre todos os regramentos legais existentes e de responder a todos os questionamentos da parte se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão tomada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou existência de omissão nessa hipótese. 2.(...).(in STJ, RESP 463047/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José

Delgado, DJ 12/05/2003, pg. 219) Por tais considerações, cabível a pretensão da parte demandante em majorar o coeficiente de cálculo do seu benefício. III DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, considerando devida apenas a majoração do coeficiente de cálculo para 100% do salário-de-benefício, de acordo com a planilha emanada do Setor de Cálculos deste Juizado, efetuando ainda o pagamento das diferenças atrasadas não prescritas. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. NB: 40.180.105-5 RMI: 80.560,98 DIB: 1.12.1983DIP: 1.9.2006VALOR ATUAL DO BENEFÍCIO: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) DIFERENÇAS ATRASADAS RPV: R\$ 2.143,39 (dois mil, cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) Jorge André de Carvalho Mendonça Juiz Federal Substituto

Paráfrase Sentença:

A sentença diz que a revisão da pensão por morte da parte autora não deve ser concedida. O benefício foi concedido antes de 28/04/1995 e com um coeficiente de cálculo inferior a 100% do salário-de-benefício. De acordo com a Lei 9.032/95, o coeficiente deve ser majorado para 100%. No entanto, a lei que regulava o benefício na época não permitia a correção monetária. A revisão só é possível se houver diferenças atrasadas e não prescritas.

Relatório:

A ação especial cível foi recebida porque a prescrição não ocorreu. O pedido visa revisar a pensão por morte e aumentar o coeficiente de cálculo para 100% do salário-de-benefício, conforme a Lei 9.032/95.

Fundamentação:

A pensão por morte foi concedida entre 1977 e 1988. Na época, a correção monetária não era aplicada. A lei vigente naquela época (Decreto 83.080/79) calculava o benefício com base em salários-de-contribuição anteriores, sem correção. O Decreto 89.312/84 mantém essa regra.

A Lei 9.032/95 alterou a forma de cálculo do coeficiente para 100% do salário-de-benefício, mas isso não se aplica aos benefícios concedidos antes de 28/04/1995. Portanto, a revisão só pode ser feita para diferenças atrasadas e não prescritas.

Dispositivo:

A majoração do coeficiente de cálculo para 100% do salário-de-benefício é parcialmente procedente. O valor atual do benefício é R\$ 350,00, e as diferenças atrasadas não prescritas devem ser pagas. Não há custas nem honorários advocatícios.

Operação	Onde Ocorre
Edit / Merge + Delete	Título extenso com referência a decretos, leis e termos técnicos (PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE...) -> A sentença diz que a revisão da pensão por morte da parte autora não deve ser concedida.
Delete	“Vistos etc. I RELATÓRIO: Dispensado o relatório...”
Merge / Edit	Parágrafos sobre prescrição quinquenal e análise preliminar -> A ação especial cível foi recebida porque a prescrição não ocorreu.

Operação	Onde Ocorre
Delete + Edit (Resumo)	Longa explicação sobre ORTN/OTN e Decretos 83.080/79 e 89.312/84 -> Na época, a correção monetária não era aplicada. A lei vigente naquela época (Decreto 83.080/79) calculava o benefício com base em salários-de-contribuição anteriores, sem correção. O Decreto 89.312/84 mantém essa regra.
Edit / Merge	Discussão sobre a Lei 9.032/95 e sua aplicação -> A Lei 9.032/95 alterou a forma de cálculo do coeficiente para 100% do salário-de-benefício, mas isso não se aplica aos benefícios concedidos antes de 28/04/1995.
Delete	Citação da Súmula 15 da TNU
Delete / Merge	Explicações sobre jurisprudência e fundamentação adicional -> Portanto, a revisão só pode ser feita para diferenças atrasadas e não prescritas.
Insert	[Sem correspondente no original – cabeçalho técnico] -> A sentença diz que a revisão da pensão por morte da parte autora não deve ser concedida.

Frase 19

Original:

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no. 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO: A matéria perseguida na peça proemial, para a consecução do objetivo ali delineado é, única e exclusivamente, de direito e de fato, sem haver necessidade de dilação probatória em instrução, haja vista que a prova pericial acostada aos autos já resolve a vexata questio. Fica, desde já, esclarecido que o entendimento adotado por este Juízo não viola qualquer dos dispositivos constitucionais e/ou infraconstitucionais invocados pelas partes. Assim sendo, tenho por suficientemente pré-questionada a matéria, pela fundamentação contida nesta sentença. A Lei no. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, ao dispor sobre a organização da Assistência Social, disciplinou o benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Como assentado no artigo 20, os requisitos indispensáveis ao benefício de prestação continuada abrange dois tipos distintos: ser a pessoa portadora de deficiência e ser idoso com 70 (setenta) anos ou mais (67 anos a partir de 01/01/1998, por força do art. 38 da mesma lei e 65 anos a partir de 03/01/2004, em face do art. 34, caput, da Lei no. 10.741/2003) e que, cumulativamente, comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Como se depreende do Decreto no. 6.214, de 26 de setembro de 2007, em seu artigo 9º, “para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, a pessoa com deficiência deverá comprovar: I - ser incapaz para a vida independente e para o trabalho, observado o disposto no § 2º do art. 4º; II - renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo”. No tocante à incapacidade, o Decreto assim estabelece: Art. 4º. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: (...). II - pessoa com deficiência: aquela cuja deficiência a incapacita para a vida independente e para o trabalho; III - incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social; (...). No caso sob comento, restou devidamente comprovado, mediante perícia judicial, que a promovente é portadora de Insuficiência Coronariana, que o incapacita de forma total e multiprofissional. Essa incapacidade, segundo o perito judicial,

impossibilita a autora de exercer atividade laborativa, ressaltando, inclusive, que sua reabilitação não é possível tendo em vista que, no momento, a promovente aguarda programação para angioplastia coronariana. No tocante à comprovação da renda familiar, observados os termos do art. 4o e seus incisos, todos do Decreto no. 6.214/2007, verifica-se do anexo 4, avaliação sócio-econômica assinada por assistente social (Dra. Perla de Albuquerque de Oliveira), afirmando a condição de miserabilidade da promovente, porquanto a autora mora sozinha e vive da ajuda de sua filha; não resta qualquer dúvida, portanto, quanto à sua situação precária. Com relação à data de início do benefício, a prova pericial atestou que a incapacidade da promovente vem desde o ano de 2006. Depreende-se, assim, que a incapacidade é pré-existente ao requerimento administrativo, motivo por que a concessão terá efeitos retroativos a esta data, com fulcro na Súmula no. 22 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, verbis: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. O Ministério Público Federal, em seu parecer, é pela procedência do pedido autoral. Destarte, cumpridos ambos os requisitos legais- a incapacidade e o valor inferior a ¼ do salário mínimo per capita, impõe-se a procedência da súplica inicial. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para conceder à autora, nos termos do art. 203, V, da CF/88 e do art. 20 da Lei no. 8.742/93, o benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência, no valor de um salário mínimo (§ 2o do art. 201 da CF), sendo o marco inicial do benefício a data do requerimento administrativo (06.08.2008). O pagamento das parcelas vencidas deve ser acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, por consubstanciarem dívida de valor de natureza alimentar, estes devidos a partir da citação válida, e correção monetária plena, também pelo caráter eminentemente alimentar, incidindo a partir do vencimento de cada parcela, nos moldes da Lei no. 6.899/81, o que representa o valor de R\$ 6.587,47, consoante cálculos acostados aos autos. Após o trânsito em julgado da sentença e, decorridos (45) quarenta e cinco dias deste, caso o INSS não tenha cumprido a determinação supra, comino-lhe a multa diária de R\$ 100,00 (cem reais). Sem custas, sem honorários (art. 55, da Lei no. 9.099/95). Expeça-se, ato contínuo, a RPV. Por fim, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Fortaleza (CE), 14 de outubro de 2009.

Paráfrase:

Sentença: Dispensado o relatório, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95. **Fundamento:** A questão abordada na petição é de direito e fatos, sem necessidade de instrução probatória, pois a prova pericial já resolve a disputa. O entendimento adotado não viola as leis citadas. Portanto, a matéria está suficientemente fundamentada. **Lei 8.742/93** estabelece o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e idosas acima de 70 anos (ou 65 após 2004). Para ser beneficiária, a pessoa precisa comprovar incapacidade total e renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. **Decreto 6.214/2007** detalha os critérios: a pessoa deve estar incapacitada para trabalhar e viver em condições precárias. A promovente é portadora de insuficiência coronariana, o que a impossibilita de trabalhar e não tem meios para sobreviver. Sua renda é muito baixa, e ela mora sozinha. A incapacidade data de 2006, antes do requerimento, então o benefício será concedido a partir dessa data. O Ministério Público também apoia o pedido. **Dispositivo:** JULGO PROCEDENTE o pedido, concedendo o benefício de prestação continuada à promovente, no valor de um salário mínimo. As parcelas vencidas devem ser pagas com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, totalizando R\$ 6.587,47. Se o INSS não pagar, será multado diariamente R\$ 100. Sem custas e honorários. **Expedir a RPV, arquivar os autos com baixa, publicar e registrar.** Fortaleza (CE), 14 de outubro de 2009.

Operação	Onde Ocorre
Edit	“SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no. 9.099/95.” → Dispensado o relatório, conforme previsto no art. 38 da Lei 9.099/95.
Edit / Merge	“FUNDAMENTAÇÃO: A matéria perseguida na peça proemial...” → A questão abordada na petição é de direito e fatos, sem necessidade de instrução probatória, pois a prova pericial já resolve a disputa.
Edit / Merge	“A Lei no. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, ao dispor sobre a organização da Assistência Social...” → Lei 8.742/93 estabelece o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos acima de 70 anos (ou 65 após 2004).
Edit / Merge	“Como se depreende do Decreto no. 6.214...” + descrição dos requisitos e incisos → Para ser beneficiária, a pessoa precisa comprovar incapacidade total e renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. O Decreto 6.214/2007 detalha os critérios: a pessoa deve estar incapacitada para trabalhar e viver em condições precárias.
Edit	“No caso sob comento... insuficiência coronariana...” → A promovente é portadora de insuficiência coronariana, o que a impossibilita de trabalhar e não tem meios para sobreviver.
Edit	“No tocante à comprovação da renda familiar... mora sozinha e vive da ajuda da filha...” → Sua renda é muito baixa, e ela mora sozinha.
Edit / Merge	“Com relação à data de início do benefício... Súmula 22...” → A incapacidade data de 2006, antes do requerimento, então o benefício será concedido a partir dessa data.
Edit	“O Ministério Público Federal... pela procedência...” → O Ministério Público também apoia o pedido.
Edit	“DISPOSITIVO: JULGO PROCEDENTE... art. 203, V, CF/88...” → JULGO PROCEDENTE o pedido, concedendo o benefício de prestação continuada à promovente, no valor de um salário mínimo.
Edit / Merge	“O pagamento das parcelas vencidas... R\$ 6.587,47...” → As parcelas vencidas devem ser pagas com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, totalizando R\$ 6.587,47.

Frase 20

Original:

SENTENÇA Dispenso a feitura do relatório do caso examinado, por força do disposto no art. 1º da Lei no 10.259/2001, combinado com o caput do art. 38 da Lei no 9.099/95. Passo, pois, à fundamentação. 1. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de ação especial previdenciária promovida por TEREZA MARTINS DOS ANJOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, buscando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o direito à concessão do benefício assistencial, previsto no art. 20 da Lei no 8.742/93. Pugna, outrossim, pelo pagamento das prestações vencidas e vincendas, a contar da data do requerimento administrativo (ocorrido em 29/10/2013), acrescido de atualização monetária e juros moratórios. O benefício assistencial requestado encontra-se previsto na Lei Maior, em seu art. 203, inciso V; no art. 20 da Lei no 8.742/1993 e no art. 34 da Lei no 10.741/2003. Para a sua concessão, faz-se mister que o interessado

seja pessoa idosa, maior de 65 anos, e encontre-se impossibilitado de prover os meios necessários a sua manutenção ou tê-la provida por sua família. No que tange ao requisito etário, entendo que restou atendido, uma vez que a parte autora já conta com 66 (sessenta e seis) anos de idade, conforme anexo 3. Quanto ao requisito referente à miserabilidade, observo que o INSS indeferiu o pedido da autora por entender que a renda per capita da família é superior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo (anexo 9). Na Declaração de Composição de Composição e Renda Familiar (anexo 13), a parte autora informou residir sozinha, sem indicar qualquer renda. Em consulta ao CNIS e ao PLENUS, verificou-se inexistir qualquer vínculo empregatício em nome da autora, bem como qualquer benefício assistencial ou previdenciário (anexos 16/17). Em sede de contestação, o INSS alegou que a autora não trouxe prova robusta ou suficiente da hipossuficiência ou da real renda de seu conjunto familiar. Ocorre que o Decreto 6.214/2007 dispõe que a comprovação da renda per capita será feita da seguinte forma: Art. 13. A comprovação da renda familiar mensal per capita será feita mediante Declaração da Composição e Renda Familiar, em formulário instituído para este fim, assinada pelo requerente ou seu representante legal, confrontada com os documentos pertinentes, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou declaração falsa. § 1º Os rendimentos dos componentes da família do requerente deverão ser comprovados mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: I - carteira de trabalho e previdência social com as devidas atualizações; II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; III - guia da Previdência Social - GPS, no caso de Contribuinte Individual; ou IV - extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida por outro regime de previdência social público ou previdência social privada. § 2º O membro da família sem atividade remunerada ou que esteja impossibilitado de comprovar sua renda terá sua situação de rendimento informada na Declaração da Composição e Renda Familiar. § 3º O INSS verificará, mediante consulta a cadastro específico, a existência de registro de benefício previdenciário, de emprego e renda do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. § 4º Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. § 5º Havendo dúvida fundada quanto à veracidade das informações prestadas, o INSS ou órgãos responsáveis pelo recebimento do requerimento do benefício deverão elucidá-la, adotando as providências pertinentes. § 6º Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve ser adotado, como referência, o endereço do serviço da rede sócioassistencial pelo qual esteja sendo acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais mantém relação de proximidade. § 7º Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no inciso V do art. 4º, desde que convivam com o requerente na mesma situação, devendo, neste caso, ser relacionadas na Declaração da Composição e Renda Familiar. § 8º Entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no § 6º, aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio que podem facilmente localizá-lo. (Incluído pelo Decreto no 6.564, de 2008). Como se pode observar, a legislação exige apenas que o requerente apresente a declaração, juntamente com os documentos pertinentes, cabendo ao INSS e demais órgãos responsáveis aferir e investigar a veracidade das afirmações contidas na declaração. Apesar disso, não trouxe aos autos o PA referente ao requerimento da autora, ou qualquer outro documento que pudesse infirmar as alegações da demandante. Verifico, de outra feita, que a autora acostou aos autos conta de água no valor de apenas R\$ 16,20 (anexo 5), que indica a baixa renda da demandante, bem como comprovação de averbação da condição de divorciada. Assim, levando-se em conta que o grupo familiar apontado pela autora é composta apenas por si, sem que haja a auferição de renda, verifica-

se que a renda per capita mensal da família é inferior a $\frac{1}{4}$ do salário mínimo, satisfazendo, pois, o critério da miserabilidade. Desse modo, em face do conjunto fático-probatório encontradíssimo nos presentes autos desta demanda, e cumpridos os requisitos do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 c/c art. 203, V, da Constituição Federal, entendo que o benefício assistencial deve ser CONCEDIDO à parte autora, desde a data do requerimento administrativo (29/10/2013).

2. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural, pelo que condeno o INSS a:

I) implantar em favor da autora o benefício assistencial ao deficiente com as seguintes características: NB 700.603.583-0 DER 29/10/2013 DIB 29/10/2013 DIP 1º/02/2015 II) pagar as parcelas vencidas a contar da DIB acima (requerimento administrativo), respeitado o prazo prescricional, devidamente corrigidas pelo INPC, acrescidas de juros de mora à razão de 1% ao mês, incidentes desde a citação, até a edição da Lei 11.960/2009, de 29 de junho de 2009 (publicada em 30.06.2009), a partir de quando, para fins de remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º F da Lei 9494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), o que totaliza o montante descrito na planilha em anexo. Afasto parcialmente a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/2009, somente no tocante à correção monetária pela TR, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4357, devendo ser mantido o INPC como indexador, o qual vigorava anteriormente à modificação legislativa. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c art. 3º da Lei 1.060/50, cujos benefícios da gratuidade defiro à parte autora. Em sede de tutela antecipada, determino que seja concedido e implantado, na forma do item (I), o benefício assistencial em favor da parte autora, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias. Após o trânsito em julgado, proceda-se, em relação ao item (II), na forma do art. 17 da Lei 10.259/01, a fim de que seja efetuado o pagamento dos atrasados, observada a renúncia do crédito excedente a 60 salários mínimos. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpridas as determinações contidas nos itens acima, dê-se baixa e arquivem-se.

Paráfrase:

SENTENÇA: Disponho de não elaborar o relatório do caso, conforme previsto no art. 1º da Lei 10.259/2001 e combinado com o caput do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo, portanto, à fundamentação.

FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de uma ação especial previdenciária em que TEREZA MARTINS DOS ANJOS pede ao INSS a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, além do pagamento das prestações vencidas e pendentes desde 29/10/2013, com correção monetária e juros moratórios.

O benefício assistencial está previsto na Lei Maior (art. 203, V), na Lei 8.742/93 (art. 20) e na Lei 10.741/2003 (art. 34). Para sua concessão, é necessário que o interessado seja idoso (mais de 65 anos) e que não possa fornecer os meios necessários para a manutenção ou que isso seja feito por sua família.

A parte autora tem 66 anos, atendendo ao requisito etário. Em relação à miserabilidade, o INSS indeferiu o pedido porque a renda per capita da família é superior a um quarto do salário mínimo. No entanto, na Declaração de Composição e Renda Familiar (anexo 13), a autora informou viver sozinha sem indicar renda. Consultas ao CNIS e ao PLENUS revelaram que ela não tem vínculos empregatícios ou benefício assistencial.

O INSS alegou que a autora não comprovou sua hipossuficiência ou renda real. Segundo o Decreto 6.214/2007, a renda per capita é comprovada pela Declaração de Composição e Renda Familiar, acompanhada de documentos. A autora não apresentou o PA necessário, mas teve contas de água em valor baixo e comprovação de divórcio.

A renda per capita da família é inferior a um quarto do salário mínimo, atendendo ao critério da miserabilidade. Portanto, o benefício assistencial deve ser concedido desde 29/10/2013.

DISPOSITIVO: Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido. Condeno o INSS a:

I) conceder o benefício assistencial com as características especificadas;

II) pagar as prestações vencidas desde 29/10/2013, corrigidas pelo INPC e com juros de mora à taxa de 1% ao mês, até a edição da Lei 11.960/2009, após o qual aplicar-se-ão os juros da caderneta de poupança.

Afasto parcialmente a correção pela TR, mantendo o INPC como indexador. Não há custas e honorários advocatícios.

Em sede de tutela antecipada, determine que o benefício seja concedido em 20 dias. Após o trânsito em julgado, pague as prestações pendentes, respeitando a renúncia do crédito excedente a 60 salários mínimos.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpridas as determinações, dê-se baixa e arquivem-se.

Operação	Onde Ocorre
Edit	"Dispenso a feitura do relatório do caso examinado, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, combinado com o caput do art. 38 da Lei nº 9.099/95." → "Disponho de não elaborar o relatório do caso, conforme previsto no art. 1º da Lei 10.259/2001 e combinado com o caput do art. 38 da Lei 9.099/95."
Edit	"Cuida-se de ação especial previdenciária promovida por Tereza Martins dos Anjos contra o INSS (por extenso)..." → "Trata-se de uma ação especial previdenciária em que Tereza Martins dos Anjos pede ao INSS a concessão do benefício assistencial..."
Delete	"Buscando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o direito à concessão..."
Edit	"O benefício assistencial requestado encontra-se previsto na Lei Maior, em seu art. 203, inciso V; no art. 20 da Lei nº 8.742/1993 e no art. 34 da Lei nº 10.741/2003." → "O benefício assistencial está previsto na Lei Maior (art. 203, V), na Lei 8.742/93 (art. 20) e na Lei 10.741/2003 (art. 34)."
Edit	"Para a sua concessão, faz-se mister que o interessado seja pessoa idosa, maior de 65 anos..." → "Para sua concessão, é necessário que o interessado seja idoso (mais de 65 anos)..."
Edit	"No que tange ao requisito etário, entendo que restou atendido..." → "A parte autora tem 66 anos, atendendo ao requisito etário."
Edit / Merge	"Quanto ao requisito referente à miserabilidade..." até "em anexo 9" → Reestruturado para resumir e integrar informações sobre a renda per capita e o indeferimento do INSS.
Merge / Edit	"Na Declaração de Composição e Renda Familiar..." até "benefício assistencial ou previdenciário (anexos 16/17)" → Compactado em parágrafo único, com destaque para ausência de renda e vínculos.
Edit	"Em sede de contestação, o INSS alegou que a autora não trouxe prova robusta..." → "O INSS alegou que a autora não comprovou sua hipossuficiência ou renda real."

Operação	Onde Ocorre
Edit / Merge	“Apesar disso, não trouxe aos autos o PA...” → “A autora não apresentou o PA necessário, mas teve contas de água em valor baixo e comprovação de divórcio.”
Edit	“Assim, levando-se em conta que o grupo familiar apontado pela autora...” → “A renda per capita da família é inferior a um quarto do salário mínimo, atendendo ao critério da miserabilidade.”
Edit	“Desse modo, em face do conjunto fático-probatório...” → “Portanto, o benefício assistencial deve ser concedido desde 29/10/2013.”
Edit / Merge	“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE...” até o fim do dispositivo → Mantido o conteúdo essencial, mas com estrutura simplificada e sem repetições legais extensas.
Delete	Detalhes sobre NB, DIB, DIP e planilha de valores